

TXTAIRE OPC KODIGO NG DISIPLINA

Series 2, 2026 Edition

Salin sa Filipino · Kopya ng Empleyado





Misyon at Bisyon.

MISYON

Nakatuon ang TXTAIRE Refrigeration and Air-Conditioning Services na makamit at mapanatili ang mataas na antas ng serbisyo sa pamamagitan ng **sipag at husay**. Gayundin, na makamit at mapanatili ang matagalan at maayos na relasyon sa mga kliyente at sa lugar ng trabaho.

BISYON

Ang buong paghahangad naming maglingkod sa kapwa ay nakasalalay sa integridad ng lahat ng bahagi ng kompanya. Naniniwala rin kami na ang panawagan ng lipunan ngayon ay magkaroon ang bawat tao ng katarungan at pantay na pagkakataong makilahok sa pagbuo ng Bansa. Dahil dito, kinikilala at inaatasan ang aming kompanya para sa aming **sipag, determinasyon, at dedikasyon sa tungkulin**.

MGA PAGPAPAHALAGA

Para makamit ang misyon at bisyon nito, kailangang isabuhay ng kompanya ang mga ito sa pamamagitan ng mga pagpapahalagang isinasagawa nito, habang nagbibigay ng dekalidad na serbisyo.

RESPETO • PAGKAKAISA • DEDIKASYON • INOBASYON • KATAPATAN SA KOMPANYA • KATAPATAN

TXTAIRE OPC OPERATIONS MANUAL

Kabanata	PERSONNEL	Entry No.	A-01
Seksyon	DISIPLINA	Annex	A
Pamagat	KODIGO NG DISIPLINA	Edisyon	Series 2, 2026
Unang Labas	Pebrero 5, 2025	Binago Noong	Agosto 28, 2026
Pinapalitan	Series 1, 2025 Edition	Bisa	Tatlumpung (30) araw mula sa pagpaskil at pamamahagi
Inihanda ng	Human Resources Department	Inaprubahan ng	ANG PAMUNUAN

TUNGKOL SA SALING ITO

Ito ang salin sa Filipino ng TXTAIRE OPC Code of Discipline, Series 2, 2026 Edition. Pareho ang nilalaman, ang mga uri ng paglabag, at ang mga parusa sa Ingles na edisyon — iisang dokumento ito, dalawang wika lamang.

Kung may pagkakaiba sa pagitan ng dalawang bersyon sa kahit anong punto, ang Ingles na edisyon ang masusunod, dahil iyon ang pormal na inaprubahan ng pamunuan. Kung may bahagi ritong hindi malinaw sa iyo, itanong sa Human Resources Department — walang tanong na masyadong maliit.

Kung may probisyon ng Code na ito na salungat sa Labor Code ng Pilipinas, sa Implementing Rules nito, o sa kautusan ng Department of Labor and Employment, ang batas ang masusunod at ituturing na nabago nang naaayon ang Code na ito.

Paano gamitin ang Kodigong ito

Nasasaklaw ng Kodigong ito ang bawat empleyado ng TXTAIRE OPC. Nakasaad dito ang inaasahan sa iyo, ang mga gawaing itinuturing na paglabag, ang parusang nakalaan sa bawat paglabag, at ang prosesong dapat sundin ng kompanya bago ipataw sa iyo ang anumang parusa.

- **Ang inaasahan sa iyo.** Nasa Bahagi II ang pamantayang etikal ng kompanya — kung paano ka dapat makitungo sa kliyente, sa mga kasamahan mo, at sa ari-arian ng kompanya, bago pa mapunta sa usapin ng disiplina.
- **Paano gumagana ang disiplina.** Ipinapaliwanag ng Bahagi III ang apat na uri ng paglabag, ang parusa sa bawat uri, at ang prosesong dalawang sulat na sinusunod ng kompanya sa bawat kaso. Basahin muna ang Seksyon 3.6 kung nakatanggap ka ng Notice to Explain.
- **Ang talaan ng mga paglabag.** Nakalista sa Bahagi IV ang bawat paglabag at ang uri nito. Sa bawat grupo, nagsisimula sa pinakamagaan hanggang sa pinakamabigat, para makita mo agad kung gaano kabisigat ang isang patakaran nang hindi na kailangang tingnan ang talaan ng parusa.
- **Ang oras, leave, at benepisyo mo.** Nasa Bahagi V ang oras ng trabaho, overtime, leave, sahod, at benepisyo. Nasa Bahagi VI ang promotion, pagbibitiw, at kung ano ang nararapat sa iyo kapag humiwalay ka na.

TALAN NG NILALAMAN

BAHAGI I PANIMULA AT PANGKALAHATANG PATAKARAN	4
1.1 Layunin at Saklaw.....	4
1.2 Pananagutan sa Pagpapatupad.....	4
1.3 Pantay na Oportunidad at Hindi Pagtatangi.....	4
1.4 Patakaran sa Probationary na Empleyado.....	4
1.5 Kahulugan ng mga Termino.....	5

1.6	Pagbabago sa Manwal at mga Mungkahi.....	5
BAHAGI II PAMANTAYANG ETIKAL NG KOMPANYA		6
2.1	Ang mga Pagpapahalaga Natin sa Gawa.....	6
2.2	Pamantayan sa Pagnenegosyo.....	6
2.3	Conflict of Interest.....	6
2.4	Regalo, Komisyon, at Libre.....	7
2.5	Kompidensyalidad at Data Privacy.....	7
2.6	Ari-arian at Gamit ng Kompanya.....	8
2.7	Pakikitungo sa Kliyente at sa Publiko.....	8
2.8	Paggalang sa Lugar ng Trabaho.....	8
2.9	Social Media at Pampublikong Pahayag.....	9
2.10	Pag-report ng Alalahanin at Proteksyon.....	9
BAHAGI III ANG PROSESO NG DISIPLINA		9
3.1	Mga Prinsipyo ng Nagwawastong Disiplina.....	9
3.2	Kahulugan ng mga Aksyong Disiplinaryo.....	10
3.3	Pag-uuri ng mga Paglabag.....	10
3.4	Talaan ng mga Parusa.....	11
3.5	Mga Pampagaan at Pampabigat na Pangyayari.....	11
3.6	Tamang Proseso: Ang Dalawang Sulat.....	12
3.7	Ang Administrative Review Panel.....	13
3.8	Preventive Suspension.....	14
3.9	Apela.....	14
3.10	Paulit-ulit na Paglabag.....	15
3.11	Palugit at Paglilinis ng Record.....	15
3.12	Pagbabayad ng Pinsala at ang Bawal na Multa.....	15
3.13	Karapatan ng Pamunuan at ng Empleyado.....	16
BAHAGI IV TALAAN NG MGA PAGLABAG		16
4.1	Mga Paglabag sa Attendance at Pagiging Maagap.....	17
4.2	Mga Paglabag sa Time Record at Dokumento.....	18
4.3	Mga Paglabag sa Kalusugan, Kaligtasan, at Seguridad.....	18
4.4	Mga Paglabag sa Performance sa Trabaho.....	19
4.5	Mga Paglabag sa Ari-arian ng Kompanya at Kliyente.....	20
4.6	Mga Paglabag sa Katapatan.....	21
4.7	Mga Paglabag sa Asal at Ugali.....	22
4.8	Pananagutan ng mga Supervisor at Manager.....	24
BAHAGI V PAMANTAYAN AT BENEPISYO SA TRABAHO		25
5.1	Oras ng Trabaho, Attendance, at Pagiging Maagap.....	25
5.2	Overtime, Undertime, at Rest Day.....	25
5.3	Mga Leave.....	26
5.4	Payroll at Timekeeping.....	27
5.5	Panuntunan sa Holiday Pay.....	28
5.6	Mga Benepisyo Ayon sa Batas.....	29
5.7	Kaligtasan at Kalusugan sa Trabaho.....	29
5.8	Lugar ng Trabahong Walang Droga.....	30
5.9	Laban sa Sexual Harassment at Ligtas na Espasyo.....	30
5.10	Mental Health at Hindi Pagtatangi sa Kalusugan.....	31
BAHAGI VI MGA AKSYON SA TRABAHO AT PAGHIHIWALAY		32
6.1	Promotion, Transfer, at Muling Pag-uuri.....	32
6.2	Pagsusuri ng Performance.....	32
6.3	Pagtatapos ng Trabaho ng Employer.....	32

6.4	Pagbibitiw.....	33
6.5	Huling Sahod, Clearance, at COE.....	34

MGA ANNEX MGA FORM AT SANGGUNIAN 35

A	Notice to Explain.....	36
B	Nakasulat na Paliwanag ng Empleyado.....	37
C	Abiso ng Administrative Conference.....	38
D	Case Evaluation Form.....	39
E	Notice of Decision.....	40
G	Pagkilala at Pagsang-ayon ng Empleyado.....	41

BAHAGI I PANIMULA AT PANGKALAHATANG PATAKARAN

1.1 Layunin at Saklaw

Ang Code of Discipline na ito ay tipon ng mga patakaran sa tauhan, mga alituntunin sa trabaho, at proseso ng disiplina na ipinapatupad sa TXTAIRE OPC. Layunin nitong sabihin sa bawat empleyado, sa simpleng pananalita, kung ano ang inaasahan ng kompanya, kung ano ang mangyayari kapag hindi ito natupad, at kung anong mga karapatan mayroon ang isang empleyado kapag may reklamo laban sa kanya.

Saklaw nito ang lahat ng empleyado ng TXTAIRE OPC — probationary, regular, project-based, fixed-term, at part-time — nakatalaga man sa opisina sa Laguna, sa Maynila, o sa kahit anong site ng kliyente. Ipinapatupad ito sa oras ng trabaho, habang nasa opisyal na gawain o call-out, habang gumagamit ng ari-arian o sasakyan ng kompanya, at habang nasa loob ng kompanya o ng kliyente.

Ang mga bagay na ginagawa sa labas ng oras ng trabaho at malayo sa kompanya at sa kliyente ay pribadong usapin at hindi saklaw ng Code na ito — maliban kung ito ay tuwirang may kinalaman sa trabaho mo, ginawa laban sa kompanya, sa kasamahan, o sa kliyente, o nagdulot ng nakikitang pinsala sa negosyo o pangalan ng kompanya.

1.2 Pananagutan sa Pagpapatupad

Ang Human Resources Department (HRD) ang mangangasiwa sa Code na ito. Responsibilidad ng HRD na ipamahagi ito, ipaliwanag ito sa orientation, itago ang record ng disiplina ng lahat ng empleyado, tiyaking may tamang proseso sa bawat kaso, at suriin ang Code na ito kahit isang beses bawat taon.

Titiyakin ng mga supervisor at Department Head na nabasa at naintindihan ng mga tauhan nila ang Code na ito, itatama nila agad ang maliliit na pagkakamali kung sapat na iyon, at ire-report nila sa HRD ang mga paglabag sa loob ng limang (5) araw ng trabaho mula nang malaman nila ito. Ang supervisor na umupo lang sa isang paglabag na alam niya ay may sarili ring pananagutan sa ilalim ng Seksyon 4.8.

Responsibilidad ng bawat empleyado na basahin ang Code na ito, magtanong sa anumang hindi malinaw, at sundin ito. Hindi depensa ang hindi pagkaalam sa isang probisyon nito, ngunit kailangang mapatunayan ng HRD na talagang naipamahagi at naipaliwanag ang Code.

1.3 Pantay na Oportunidad at Hindi Pagtatangi

Nagbibigay ang TXTAIRE OPC ng pantay na oportunidad sa trabaho. Hindi magtatangi ang kompanya laban sa kahit sinong empleyado o aplikante batay sa kasarian, gender identity o pagpapahayag nito, seksuwal na oryentasyon, edad, katayuang sibil, pagbubuntis, relihiyon, paniniwalang pulitikal, etnisidad, katutubong pinagmulan, kapansanan, katayuan sa kalusugan kasama ang HIV, Hepatitis B, o tuberculosis, o katayuan bilang solo parent.

Ipinapatupad ito sa pagkuha ng tauhan, sahod, benepisyo, training, assignment, promotion, transfer, disiplina, at paghihiwalay. Sinusuportahan ito ng Republic Act No. 6725 at Artikulo 133 ng Labor Code (kababaihan), Republic Act No. 10911 (edad), Republic Act No. 7277 na sinusugan (may kapansanan), Republic Act No. 11166 (HIV at AIDS), Republic Act No. 11036 (mental health), at Republic Act No. 11861 (solo parent).

Ang empleyadong naniniwalang tinangi siya ay puwedeng magdala nito sa ilalim ng Seksyon 2.10. Ang pagtatangi ng isang supervisor o manager ay napakabigat na paglabag sa ilalim ng Seksyon 4.8.

1.4 Patakaran sa Probationary na Empleyado

Hindi lalagpas sa anim (6) na buwan ang probationary period mula sa araw na talagang nagsimulang magtrabaho ang empleyado, maliban kung mas mahabang panahon ang pinapayagan ng batas o kailangan ng isang apprenticeship o training agreement.

Sa oras ng pagkuha, at nakasulat, ipapaalam ng kompanya sa probationary na empleyado ang makatuwirang pamantayang dapat niyang abutin para maging regular. Kung hindi naipaalam ng kompanya ang pamantayang iyon sa simula, ituturing na regular ang empleyado mula pa sa unang araw.

Susuriin ng supervisor ang probationary na empleyado nang nakasulat, kahit dalawang beses sa loob ng panahong iyon — sa ikatlong buwan at bago matapos ang ikalimang buwan — at tatalakayin ang bawat evaluation sa empleyado para may panahon pang maitama ang anumang kakulangan.

Puwedeng ihiwalay ang probationary na empleyado (a) dahil sa malubha o awtorisadong dahilan, sa proseso ng Seksyon 3.6, o (b) dahil hindi naabot ang naipaalam na pamantayan para sa regularization. Sa pangalawa, magbibigay ang kompanya ng nakasulat na paunawang nagsasaad kung aling pamantayan ang hindi naabot, kahit limang (5) araw bago ang balak na petsa ng paghihiwalay. May karapatan sa tamang proseso ang probationary na empleyado; walang basta-bastang kapangyarihan ang kompanyang magtanggag kahit kailan nito gusto.

Ang empleyadong pinayagang magtrabaho lagpas sa anim na buwang probationary period ay nagiging regular sa bisa ng batas.

1.5 Kahulugan ng mga Termino

TERMINO	KAHULUGAN SA CODE NA ITO
Kompanya	Ang TXTAIRE OPC, at anumang entidad na pag-aari o pinamamahalaan nito.
Empleyado	Sinumang taong nagtatrabaho sa kompanya, anuman ang katayuan o klasipikasyon.
Paglabag	Gawa o pagkukulang na lumalabag sa Code na ito, sa legal na patakaran o utos ng kompanya, o sa batas.
Bibig na Babala (VW)	Pasalitang pagwawasto nang pribado ng supervisor, na itatala nang nakasulat at isasampa sa HRD.
Sulat na Babala (WW)	Pormal na nakasulat na paunawa ng paglabag, na nagsasabing mas mabigat na parusa ang susunod kapag inulit. Isasampa sa 201 file mo.
Suspensyon (S)	Pansamantalang hindi pagpasok bilang parusa, walang sahod, sa nakatakdang bilang ng araw ng trabaho. Sa Code na ito, "3d", "7d" o "15d".
Preventive Suspension	Pansamantalang pag-alis sa lugar ng trabaho habang may imbestigasyon. HINDI ito parusa at nasa Seksyon 3.8 ang panuntunan.
Pagtanggag (D)	Pagwawakas ng trabaho dahil sa malubhang dahilan, na nagtatapos sa relasyong employer-employee.
NTE	Notice to Explain — ang una sa dalawang nakasulat na paunawang kailangan ng batas (Annex A).
Panel	Ang Administrative Review Panel na binubuo sa ilalim ng Seksyon 3.7.
201 File	Ang permanenteng record ng empleyado na iniingatan ng HRD.
Araw ng trabaho	Araw na nakatakdang pumasok ang empleyado, hindi kasama ang rest day at holiday.

1.6 Pagbabago sa Manwal at mga Mungkahi

Puwedeng baguhin ng kompanya ang Code na ito kapag nakabuo ito ng mas praktikal o mas mabisang proseso, o kapag kailangan ito ng pagbabago sa batas. Ang mga pagbabago ay ilalabas nang nakasulat, ipapaskil, ipamamahagi sa lahat ng empleyado at sa bawat site, at magkakabisa tatlung (30) araw matapos ipamahagi. Walang pagbabagong magbabawas ng benepisyong tinatamasa na ng mga empleyado, at walang pagbabagong ilalapat nang paurong sa paglabag na nagawa na.

Hinihikayat ang mga empleyadong magbigay ng mungkahi para mapabuti ang Code na ito. Puwedeng ibigay sa HRD nang nakasulat o sa e-mail, at puwedeng walang pangalan.

BAHAGI II PAMANTAYANG ETIKAL NG KOMPANYA

Nagsisimula ang disiplina sa magkatulad na pag-unawa sa kung ano ang tama. Nakasaad sa Bahaging ito ang pamantayang etikal na inaasahan ng TXTAIRE OPC sa bawat empleyado, opisyal, at direktor. Saklaw nito ang lahat anuman ang ranggo. Kung ang isang gawang nakasaad dito ay nakalista rin bilang paglabag sa Bahagi IV, ang Bahagi IV ang gagamitin; kung hindi, nananatili itong pamantayang inaasahan sa iyo, at puwedeng tugunan ng supervisor ang kakulangan sa pamamagitan ng pagtuturo.

2.1 Ang mga Pagpapahalaga Natin sa Gawa

Ang anim na pagpapahalaga ng kompanya ay hindi palamuti. May praktikal na kahulugan ang bawat isa sa trabaho:

RESPEITO	Magalang tayo sa bawat kasamahan, kliyente, supplier, at sa publiko — kasama na kapag hindi tayo sang-ayon, kapag mabigat ang pressure, at kapag walang nakatingin.
PAGKAKAISA	Hindi natin sinisira ang kasamahan. Ibinabahagi natin ang impormasyong kailangan niya sa trabaho, at inaayos natin ang problema sa halip na maghanap ng masisisi.
DEDIKASYON	Ginagawa natin ang sinabi nating gagawin, sa petsang sinabi nating gagawin. Kung hindi natin kaya, sinasabi natin agad at hindi huli.
INOBASYON	Naghahanap tayo ng mas magandang paraan ng paggawa, at sinasabi natin ito. Ang mungkahing hindi natanggap ay hindi kailanman ibabaling laban sa nagmungkahi.
KATAPATAN SA KOMPANYA	Iniingatan natin ang interes, impormasyon, at ari-arian ng kompanya at ng kliyente na para bang sa atin, at hindi natin ginagamit ang posisyon natin para sa sariling pakinabang.
KATAPATAN	Totoo ang isinusulat natin sa timesheet, service report, liquidation, at expense claim — kahit hindi maganda ang lalabas para sa atin.

2.2 Pamantayan sa Pagnenegosyo

Dapat gawin ng bawat empleyado ang mga sumusunod:

- Sundin ang mga batas ng Republika ng Pilipinas, ang Code na ito, at ang legal na patakaran at utos ng kompanya.
- Gawin ang itinakdang trabaho nang may kakayahan, ligtas, at nasa oras, at mag-report nang totoo tungkol sa nagawa.
- Makitungo nang patas sa kliyente, supplier, contractor, kasamahan, at kakumpitensya. Walang empleyadong gagamit ng pandaraya, pagtatago, pang-aabuso ng confidential na impormasyon, o maling pahayag para makakuha ng di-patas na kalamangan.
- Panatilihing tumpak ang mga record. Walang empleyadong gagawa ng peke o mapanlinlang na tala sa anumang record ng kompanya o kliyente, at walang mag-uutos nito sa iba.
- Tanggihan at i-report ang anumang suhol, kickback, o hindi tamang bayad, ibinibigay man o hinihingi, sa pera, sa bagay, o bilang pabor.
- Sabihin ang alalahanin tungkol sa posibleng paglabag sa halip na manahimik, gamit ang mga daan sa Seksyon 2.10.

2.3 Conflict of Interest

May conflict of interest kapag ang pribadong interes ng isang empleyado ay puwedeng makaimpluwensya nang hindi tama — o makitang nakakaimpluwensya — sa paraan ng paggawa niya ng trabaho para sa kompanya.

Kailangang ideklara nang nakasulat sa HRD ang mga sumusunod, sa loob ng labinlimang (15) araw mula sa pagpasok, o sa loob ng labinlimang (15) araw mula nang mangyari ang sitwasyon, alinman ang mas huli:

- Anumang interes sa pera o pagmamay-ari sa isang supplier, contractor, kakumpitensya, o kliyente ng kompanya, maliban sa share ng kompanyang nakalista sa stock market na hawak bilang karaniwang investment.
- Anumang trabaho sa labas, consultancy, sideline, o negosyo, may kaugnayan man o wala sa kompanya.
- Anumang malapit na personal na relasyon — asawa, partner, magulang, anak, kapatid, o kamag-anak hanggang ikaapat na antas — sa isang kasamahang pinamumunuan o ineevaluate mo, o sa taong nagtatrabaho sa supplier, contractor, o kliyenteng kinakaharap mo para sa kompanya.
- Anumang posisyon sa organisasyong may transaksyon sa kompanya.

Ang pagdeklara ng conflict ay hindi kailanman paglabag at hindi kailanman dahilan ng parusa. Ang hindi pagdeklara nito ang paglabag. Kapag naideklara na, magkakasundo ang HRD at ang Department Head sa makatuwirang ayos — karaniwan ay ang pag-alis sa empleyado sa desisyon tungkol sa bagay na iyon — at itatala ito nang nakasulat.

BAKIT MAHALAGA ITO SA LAKI NATIN

Sa kompanyang dalawampu ang tao at papalawak sa isandaan, madalas na kakilala ng empleyado ang isang supplier, at malamang may kamag-anak na mag-a-apply. Walang masama roon. Ang masama ay ang magdesisyon tungkol sa bilihin, sa pagkuha ng tao, o sa kontrata habang may itinatagong pribadong interes sa kalalabasan. Ideklara ito, umalis sa desisyon, at wala nang problema.

2.4 Regalo, Komisyon, at Libre

Walang empleyadong hihingi ng regalo, komisyon, diskwento, utang, serbisyo, o pabor mula sa kliyente, supplier, contractor, o aplikante — anuman ang halaga, kahit kailan. Ang paghingi ay laging bawal.

Ang hindi hinging regalo ay puwede lang tanggapin kung lahat ng ito ay totoo: maliit lang ang halaga at hindi hihigit sa Isang Libong Piso (₱1,000.00); hindi ito pera o katumbas ng pera tulad ng gift card, load, o e-wallet; hindi ito ibinigay kaugnay ng nakabinbing bid, quotation, evaluation, o claim; at kaugalian ito, tulad ng token tuwing Pasko.

Ang regalong lumalagpas sa hangganang ito, o ibinigay habang may nakabinbing transaksyon, ay magalang na tatanggihan. Kung ang pagtanggap ay makakasakit ng loob o hindi praktikal, tatanggapin ito ng empleyado para sa kompanya, ire-report sa HRD sa loob ng tatlong (3) araw ng trabaho, at isasauli. Magtatago ang HRD ng talaan ng mga regalong natanggap at naisauli.

Ang katamtamang pagkain at meryenda sa karaniwang pagbisita sa kliyente ay hindi regalo at hindi na kailangang i-report.

Ang pagtanggap ng pera o anumang bagay na may halaga kapalit ng isang gawain sa trabaho ay panunuhol. Napakabigat na paglabag ito sa ilalim ng Seksyon 4.4 at puwede ring krimen.

2.5 Kompidensyalidad at Data Privacy

Sa paggawa ng trabaho, nalalaman ng mga empleyado ang impormasyong pag-aari ng kompanya o ng mga kliyente nito — presyo at costing, quotation at bid, listahan ng kliyente, imbentaryo ng kagamitan at layout ng site, technical drawing, kasaysayan ng serbisyo, ayos ng seguridad, at personal na datos ng mga kasamahan at ng tauhan ng kliyente.

Gagamitin lang ng empleyado ang ganitong impormasyon para sa layuning ibinigay ito sa kanya, hindi niya ito ibubunyag sa sinumang hindi kailangang makaalam para sa trabaho, at hindi niya ito itatago, kokopyahin, o ilalabas ng kompanya kapag umalis siya. Nagpapatuloy ang obligasyong ito kahit tapos na ang trabaho.

Pinoproseso ng kompanya ang personal na datos alinsunod sa Republic Act No. 10173, ang Data Privacy Act of 2012. Ang mga empleyadong humahawak ng personal na datos ng kasamahan, aplikante, kliyente, o tauhan ng kliyente ay kukuha lamang ng kailangan, iingat itong ligtas, at hindi ito ibubunyag nang walang pahintulot. Ang pinaghihinalaang paglabag sa datos — nawalang telepono o laptop, e-mail

na napadala sa maling tao, hindi awtorisadong pag-access — ay ire-report agad sa HRD at hindi lalagpas sa dalawampu't apat (24) oras, para maabot ng kompanya ang sarili nitong takdang oras ng pag-report sa National Privacy Commission.

Ang mga larawan at video na kinukuha sa loob ng gusali ng kliyente ay madalas may kasamang sistema, seguridad, o tauhan ng kliyente. Walang empleyadong kukuha o magpo-post ng ganitong larawan nang walang pahintulot ng kliyente.

2.6 Ari-arian at Gamit ng Kompanya

Ang mga kasangkapan, instrumento, gauge, refrigerant, spare part, service vehicle, cellphone, laptop, uniform, at PPE ay ibinibigay para sa trabaho ng kompanya at nananatiling pag-aari nito. Gagamitin ito ng mga empleyado nang may ingat, iingat itong ligtas, isasauli kapag umalis o kapag hiningi, at ire-report agad ang pagkawala o pagkasira.

Pinapayagan ang katamtamang personal na paggamit ng cellphone o computer ng kompanya basta makatuwiran ito, hindi nakakasagabal sa trabaho, walang malaking gastos sa kompanya, at walang kinalaman sa iligal o nakakasakit na bagay. Ang sasakyan ng kompanya ay para sa trabaho lamang at hindi puwedeng gamitin sa personal na lakad nang walang nakasulat na pahintulot.

Walang inaasahang pagiging pribado ang empleyado sa kagamitan, e-mail account, at sistemang ibinigay ng kompanya. Puwedeng suriin ito ng kompanya para sa lehitimong layuning pangnegosyo, alinsunod sa Data Privacy Act.

2.7 Pakikitungo sa Kliyente at sa Publiko

Karamihan sa mga empleyado ng TXTAIRE ay nagtatrabaho sa loob ng gusali ng kliyente. Para sa kliyente, ang empleyadong nasa site ang mismong kompanya. Kaya ang bawat empleyadong nasa site ng kliyente ay dapat:

- Sumunod sa mga panuntunan, proseso sa seguridad, at kinakailangan sa kaligtasan ng kliyente, bukod pa sa mga sarili nating patakaran.
- Nakasuot ng itinakdang uniform na nakikita ang company ID.
- Manatili sa lugar ng trabaho at sa daanang kailangan papunta rito, at hindi papasok sa mga restricted na lugar nang walang pahintulot ng kliyente.
- Hindi manghihingi ng trabaho, tip, komisyon, utang, o rakets sa kliyente, sa tauhan nito, o sa mga tenant nito.
- Hindi magkukuwento sa kliyente tungkol sa presyo ng kompanya, sa panloob na problema nito, o sa usapin ng ibang kliyente.
- Luulat sa supervisor ang anumang reklamo o kahilingan ng kliyente na wala sa saklaw ng job order, sa halip na pumayag agad.

2.8 Paggalang sa Lugar ng Trabaho

May karapatan ang bawat empleyadong magtrabaho nang walang harassment, pambu-bully, at pananakot. Hindi papayagan ng kompanya ang sexual harassment sa anumang anyo, ang gender-based na harassment personal man o online, ang pambu-bully, ang hazing, ang panlalait sa kasarian, relihiyon, etnisidad, edad, katayuan sa kalusugan o kapansanan ng isang tao, o ang sadyang pagpapahiya sa isang tauhan.

Ang karapatang mag-utos, magtakda ng pamantayan, magwasto ng mahinang trabaho, at magpataw ng disiplina sa ilalim ng Code na ito ay hindi harassment. Ang harassment ay asal na nakatutok sa tao at hindi sa trabaho, at makikita ng sinumang makatuwirang tao bilang nakakatakot, magulo, nakakasakit, o nakakababa ng dangal.

Ang partikular na proseso para sa reklamo ng sexual harassment at gender-based na harassment ay nasa Seksyon 5.9. Hiwalay ito at mas mataas kaysa sa karaniwang proseso sa Bahagi III.

2.9 Social Media at Pampublikong Pahayag

Malaya ang mga empleyadong gumamit ng social media sa pribadong kakayahan nila. Hindi minomonitor ng kompanya ang personal na account at hindi nito pinipigilan ang legal na personal na pagpapahayag, kasama ang pagpuna sa mga usaping panggawa, na protektadong gawain.

Ang hindi puwedeng gawin ng mga empleyado ay: mag-post ng confidential na impormasyon ng kompanya o kliyente; mag-post ng larawan o video na kinuha sa loob ng gusali ng kliyente nang walang pahintulot; mag-post ng materyal na tumutukoy sa isang kliyente at sumisira rito; magpanggap na kompanya o magmukhang nagsasalita para rito nang walang pahintulot; o mag-post ng materyal na nanliligalig, nagbabanta, o naninira sa kasamahan, kliyente, o sa kompanya.

Ang May-ari, ang General Manager, o ang taong nakasulat nilang itinalaga lamang ang puwedeng magsalita para sa TXTAIRE OPC sa media, sa ahensya ng gobyerno sa opisyal na paglilitis, o sa opisyal na account ng kompanya.

2.10 Pag-report ng Alalahanin at Proteksyon Laban sa Paghihiganti

Ang empleyadong nakakaalam ng paglabag sa Code na ito, sa patakaran ng kompanya, o sa batas ay dapat mag-report nito. Puwedeng gawin ang report sa alinman sa mga sumusunod, at puwede kang pumili kung saan ka mas komportable:

- **ang supervisor mo** — para sa karaniwang usapin sa alituntunin at kaligtasan;
- **ang Human Resources Department** — para sa kahit anong usapin, kasama na ang tungkol sa supervisor mo mismo;
- **ang May-ari o General Manager** — kung ang report ay tungkol sa HRD mismo o sa isang miyembro ng pamunuan;
- **ang Committee on Decorum and Investigation** — para sa sexual harassment at gender-based na harassment, sa ilalim ng Seksyon 5.9.

Puwedeng gawin ang report nang nakasulat, sa e-mail, o pasalita. Puwede rin itong walang pangalan, bagaman mas mahirap kumilos sa report na walang pangalan dahil hindi makakapagtanong ang kompanya ng follow-up.

Ang pagkakakilanlan ng taong nag-report nang may magandang loob ay pananatiliing lihim at ibubunyag lamang sa mga kailangang makaalam para makapag-imbestiga, o kung hinihingi ng batas o ng tamang proseso na nararapat sa taong inirereklamo.

WALANG PAGHIHIGANTI

Walang empleyadong tatanggalin, sususpindihin, ibababa ang posisyon, ililipat, babawasan ng benepisyo, bibigyan ng mababang evaluation, aalisin ng overtime, o pahihirapan sa anumang paraan dahil nag-report siya ng posibleng paglabag nang may magandang loob, naghain ng reklamo, o sumali sa imbestigasyon.

Ang paghihiganti mismo ay napakabigat na paglabag na may parusang pagtanggap sa ilalim ng Seksyon 4.7 at 4.8. Paglabag pa rin ito kahit magkamali ang orihinal na report, basta ginawa ito nang may magandang loob.

Ang report na alam mismo ng nag-report na hindi totoo ay hindi ginawa nang may magandang loob, at paglabag din ito.

BAHAGI III ANG PROSESO NG DISIPLINA

3.1 Mga Prinsipyo ng Nagwawastong Disiplina

Ang layunin ng disiplina sa TXTAIRE OPC ay itama ang asal, hindi parusahan ang tao. Limang prinsipyo ang gumagabay sa bawat kaso:

- **Pagwawasto muna.** Kung magaan ang pagkakamali at handang magwasto ang empleyado, magtuturo at magbababala muna ang kompanya bago magsuspinde. Ang suspensyon at pagtanggap ay para sa asal na hindi naitama ng babala, o sapat nang mabigat sa sarili nito.

- **Pagiging katimbang.** Dapat bagay ang parusa sa paglabag — sa bigat nito, sa pinsala o panganib na idinulot, kung sinadya ba ito, at sa record ng empleyado. Ang parusang lubhang hindi katimbang ng paglabag ay hindi legal na disiplina.
- **Pagkakapareho.** Dalawang empleyadong gumawa ng parehong paglabag sa parehong sitwasyon ay tatanggap ng parehong parusa. Kung iba ang pagtrato ng kompanya sa isang kaso, kailangang itala nang nakasulat ang dahilan.
- **Tamang proseso.** Walang parusang ipapataw hangga't hindi nasasabihan nang nakasulat ang empleyado kung ano ang ibinibintang sa kanya at hindi siya nabibigyan ng tunay na pagkakataong sumagot.
- **Dokumentasyon.** Bawat aksyong disiplinaryo, kasama ang bibig na babala, ay itatala nang nakasulat at isasampa sa HRD. Ang aksyong walang dokumento ay parang hindi nangyari, at hindi puwedeng bilangin sa bandang huli bilang naunang paglabag.

3.2 Kahulugan ng mga Aksyong Disiplinaryo

AKSYON	ANO ANG IBIG SABIHIN NITO
Bibig na Babala (VW)	Kakausapin ka ng supervisor nang pribado, ipapaliwanag kung ano ang mali at kung ano ang inaasahan, at itatala ito sa maikling sulat na pipirmahan ninyong dalawa at ipapadala sa HRD. Walang bawas sa sahod.
Sulat na Babala (WW)	Maglalabas ang HRD ng pormal na memorandum na nagsasaad ng paglabag, ng pagwawastong kailangan, at na mas mabigat na parusa ang susunod kapag inulit. Pipirmahan mo ang resibo. Ang pagtanggap pumirma ay itatala ng isang saksi at hindi nagpapawalang-bisa sa paunawa. Walang bawas sa sahod.
Suspensyon (3d / 7d / 15d)	Hindi ka papasok sa nakatakdang bilang ng araw ng trabaho at walang sahod sa mga araw na iyon. Hindi lalagpas sa labinlimang (15) araw ng trabaho ang parusa para sa isang paglabag. Ang HRD, kasama ang Department Head, ang magtatakda ng petsa, sa loob ng tatlong (30) araw mula sa paunawa ng desisyon, at aayusin ito para walang maiwang site ng kliyente na walang tao.
Pagtanggal (D)	Pagwawakas ng trabaho dahil sa malubhang dahilan sa ilalim ng Artikulo 297 ng Labor Code. Nakalaan ito sa mga paglabag na Napakabigat at sa huling hakbang ng Katamtaman at Mabigat.

HINDI KAILANMAN LALAGPAS SA LABINLIMANG ARAW ANG SUSPENSYON

Labinlimang (15) araw ng trabaho ang pinakamahabang parusa bago ang pagtanggap. Walang suspensyong mas mahaba pa rito ang ipapataw ng kompanya bilang parusa.

Hiwalay ito sa PREVENTIVE na suspensyon sa Seksyon 3.8, na hindi parusa at hiwalay na nilimitahan ng batas sa tatlong (30) araw.

3.3 Pag-uuri ng mga Paglabag

Bawat paglabag na nakalista sa Bahagi IV ay nasa isa sa apat na uri. Ang uri ang nagtatakda ng parusa; ang record ng empleyado ang nagtatakda kung aling hakbang ang gagamitin.

URI	ANO ANG KASAMA SA URING ITO
A Magaan	Pagkakamali sa alituntunin o gawain na walang pinsala at walang panganib sa kaninuman. Naitatama sa pamamagitan ng babala. Halimbawa: pagiging huli, kulang na uniform, magulong lugar ng trabaho, huling report.
B Katamtaman	Paglabag na nakakagulo sa trabaho, nagdudulot ng maliit na pinsala, o nagpapakita ng pagwawalang-bahala sa patakarang mahalaga. Halimbawa: pagliban nang walang paalam, hindi pagsuot ng PPE, kawalang-galang sa kliyente, pagsusugal sa loob.

URI	ANO ANG KASAMA SA URING ITO
C Mabigat	Paglabag na nagdudulot ng malaking pinsala o panganib, o tumatama sa relasyon sa trabaho, ngunit hindi naman tuluyang sumisira sa tiwala. Halimbawa: sadyang pagsuway, pakikipag-away, kapabayaang may pinsalang lampas ₱5,000, pambu-bully.
D Napakabigat	Asal na umaabot sa malubhang dahilan ng pagtanggali sa ilalim ng Artikulo 297 ng Labor Code — malubhang maling asal, sadyang pagsuway sa mabigat na utos, malubha at paulit-ulit na kapabayaan, pandaraya o sadyang pagsira ng tiwala, o krimen laban sa kompanya o sa mga tao nito. Halimbawa: pagnanakaw, pamemeke, sexual harassment, panunuhol, droga sa loob.

3.4 Talaan ng mga Parusa

Ang talaan ito ang iisang talaan ng parusa para sa buong Code. Ang mga paglabag ay binibilang sa loob ng labindalawang (12) buwan mula sa petsa ng unang paglabag, at ang magkakaparehong uri lamang ang pinagsasama sa pagbibilang.

URI	BIGAT	UNA	PANGALAWA	PANGATLO	PANG-APAT
A	Magaan	Bibig na Babala	Sulat na Babala	3-araw na suspensyon	7-araw na suspensyon
B	Katamtaman	Sulat na Babala	3-araw na suspensyon	7-araw na suspensyon	PAGTANGGAL
C	Mabigat	7-araw na suspensyon	15-araw na suspensyon	PAGTANGGAL	—
D	Napakabigat	PAGTANGGAL	—	—	—

Mga paalala tungkol sa talaan:

- Ang suspensyon ay binibilang sa araw ng trabaho, hindi sa araw ng kalendaryo.
- Ang ikalimang paglabag na Magaan sa loob ng parehong labindalawang buwan ay sasailalim sa Seksyon 3.10 (Paulit-ulit na Paglabag).
- Ang mga paglabag na magkaiba ang uri ay hindi pinagsasama sa pagbibilang, ngunit mahalaga pa rin ang record sa lahat ng uri sa ilalim ng Seksyon 3.5 at 3.10.
- Kapag ang isang gawa ay lumabag sa higit sa isang probisyon ng Code na ito, ang pinakamataas na parusa lamang ang ipapataw. Hindi pinaparusahan nang dalawang beses ang empleyado sa iisang gawa.
- Kapag ang isang paglabag ay nangyari sa parehong pangyayari kasama ang ibang kaugnay na paglabag, ituturing itong isang paglabag lamang sa pagbibilang.

3.5 Mga Pampagaan at Pampabigat na Pangyayari

Ang talaan sa Seksyon 3.4 ang karaniwang parusa. Hindi ito makina. Bago magpataw ng parusa, isasaalang-alang ng Panel at ng HRD kung may pangyayaring nagbibigay-katwiran sa pagbaba o pagtaas ng isang hakbang, at itatala ang dahilan sa Case Evaluation Form.

PAMPAGAAN — puwedeng magpagaan ng parusa

PAMPABIGAT — puwedeng magpabigat ng parusa

PAMPAGAAN — puwedeng magpagaan ng parusa	PAMPABIGAT — puwedeng magpabigat ng parusa
• Ito ang unang paglabag ng empleyado sa kahit anong uri. • Habang ng malinis na serbisyo sa kompanya. • Kusang isinumbong ng empleyado ang sarili niyang paglabag bago pa ito matuklasan. • Nagbayad o nagwasto agad ang empleyado ng pagkakamali. • Tunay na pagkakamali sa pagpapasya, hindi sinadyang gawa. • Sumusunod lang ang empleyado sa utos ng superyor, o may tunay na hindi pagkakaintindihan sa patakaran. • Walang pinsala, walang nasaktan, at walang reklamo ang kliyente. • Hindi naipaalang nang malinaw o hindi pantay na ipinatupad noon ang patakaran. • Mabigat na personal na dahilan (malubhang sakit ng empleyado o ng malapit na kamag-anak, kalamidad, pagkamatay sa pamilya).	• Sinadya, binalak, o inulit ang gawa. • May hawak na posisyon ng tiwala ang empleyado, o supervisor o manager siya. • Nagdulot ang paglabag ng tunay na pinsala, sugat, o pagkawala ng account ng kliyente. • Sinubukang itago ng empleyado ang gawa, sinira ang ebidensya, o nagsinungaling sa imbestigasyon. • Ginawa ang paglabag laban sa kasamahang mas mababa ang ranggo, o laban sa kliyente. • Ginawa ang paglabag habang may sinusunod nang parusa o nasa preventive suspension. • Isinama o inudyukan ng empleyado ang iba na makilahok. • Naglagay sa panganib ang paglabag sa buhay o kaligtasan ng kahit sino. • Nabalaan na noon ang empleyado tungkol sa parehong asal.

Dalawang hangganan ang ipinapatupad. Una, puwedeng magpagaan ng isang hakbang ang mga pampagaan na pangyayari, ngunit hindi nito puwedeng gawing basta babala ang paglabag na Napakabigat na may kinalaman sa pagnanakaw, pandaraya, sexual harassment, o karahasan; kung sa palagay ng Panel ay nararapat ang mas mababa sa pagtanggap, kailangang isulat nila ito at ang May-ari o General Manager ang magdedesisyon. Pangalawa, puwedeng magpabigat ng isang hakbang ang mga pampabigat, ngunit ang unang paglabag na Magaan ay hindi kailanman puwedeng gawing pagtanggap agad.

3.6 Tamang Proseso: Ang Dalawang Sulat

Walang empleyadong sususpindihin o tatanggalin nang walang sumusunod na proseso, na alinsunod sa Artikulo 292(b) ng Labor Code at sa Department Order No. 147-15. Ang kompanya ang may pananagutang patunayan na may tamang dahilan AT na sinunod ang prosesong ito.

Hakbang 1 — Report at unang pagsusuri

Ire-report ng supervisor ang pangyayari sa HRD nang nakasulat sa loob ng limang (5) araw ng trabaho mula nang malaman niya ito. Susuriin muna ng HRD kung ang mga inireport na pangyayari, kung totoo, ay bumubuo ng paglabag sa Code na ito. Kung hindi, isasara ng HRD ang usapin at ipapaalam ito nang nakasulat sa supervisor. Kung oo, magpapatuloy sa Hakbang 2.

Hakbang 2 — Unang sulat: Notice to Explain (Annex A)

Magbibigay ang HRD sa empleyado ng nakasulat na Notice to Explain. Dapat nakasaad dito:

- ang mismong gawa o pagkukulang na inirereklamo, kasama ang petsa, oras, at lugar ng bawat isa;
- ang mismong probisyon ng Code na ito o ng patakaran ng kompanya na sinasabing nalabag;
- na binibigyan ang empleyado ng pagkakataong magpaliwanag at magharap ng ebidensya at testigo;
- na isinasalang-alang ang pagtanggap, kung ganoon nga ang usapin; at
- ang huling araw ng pagsusumite ng nakasulat na paliwanag, na hindi bababa sa limang (5) araw ng kalendaryo mula sa pagtanggap.

Ibibigay ang NTE nang personal at may pirma ng resibo. Kung tumanggi ang empleyadong tanggapin o pumirma, itatala ito sa harap ng isang saksi at magpapadala ng kopya sa huling kilalang address ng

empleyado sa pamamagitan ng registered mail o courier. Ang pangkalahatang pahayag na tulad ng "lumabag ka sa patakaran ng kompanya" ay hindi wastong NTE.

Hakbang 3 — Nakasulat na paliwanag ng empleyado

May kahit limang (5) araw ng kalendaryo ang empleyado para magsumite ng nakasulat na paliwanag (Annex B), at puwede siyang maglakip ng dokumento at magsabi ng testigo. Magbibigay ang HRD ng makatuwirang palugit kapag hiniling, lalo na kung kailangan pa ng empleyado ng panahon para mangalap ng ebidensya, nasa aprubadong leave siya, o may sakit. Puwedeng humingi ng tulong ang empleyado sa kinatawan o abogadong siya mismo ang pumili, sa sarili niyang gastos.

Hakbang 4 — Administrative conference

Magkakaroon ng administrative conference kapag hiniling ito ng empleyado, kapag pinagtatalunan ang mga pangyayari, o kapag isinasaalang-alang ang pagtanggag. Pagpupulong ito, hindi paglilitis: hindi ipinapatupad dito ang teknikal na alituntunin sa ebidensya. Layunin nitong bigyan ang empleyado ng pagkakataong harapin ang bintang, magpaliwanag, magharap ng testigo, at sumagot sa mga tanong. Magbibigay ang HRD ng nakasulat na abiso ng iskedyul kahit tatlong (3) araw ng trabaho bago ito, at magtatala ng minutes na pipirmahan ng mga naroon.

Kung matapos maabisuhan nang maayos ay hindi dumating ang empleyado at walang ibinigay na dahilan, ipapasya ang kaso batay sa mga record. Hindi ituturing ng kompanya ang hindi pagdating bilang pag-amin ng kasalanan.

Hakbang 5 — Pagsusuri at pagpapasya

Susuriin ng Panel o ng HRD, ayon sa Seksyon 3.7, ang ebidensya, kukumpletuhin ang Case Evaluation Form (Annex D), at isasaad ang natuklasang pangyayari, ang probisyong nalabag, ang mga pampagaan at pampabigat na isinaalang-alang, at ang inirerekomendang parusa. Ang rekomendasyon ay aaprubahan ng May-ari o General Manager.

Hakbang 6 — Pangalawang sulat: Notice of Decision (Annex E)

Magbibigay ang HRD ng nakasulat na Notice of Decision na nagsasaad ng natuklasan, ng mismong batayan na ginamit, ng dahilan kung bakit tinanggap o hindi ang paliwanag ng empleyado, ng parusang ipinapataw, at ng petsa ng pagkakabisa nito. Kung pagtanggag ang parusa, isasaad ang petsa ng paghihiwalay at ibibigay ito sa empleyado; magpapadala rin ng kopya sa DOLE Regional Office na may hurisdiksyon, kung kinakailangan.

Dapat matapos ang buong proseso mula NTE hanggang Notice of Decision sa loob ng tatlong (30) araw ng kalendaryo, na puwedeng palawigin sa makatuwirang dahilang itatala nang nakasulat.

DALAWANG SULAT ANG PINAKAMABABA, HINDI ANG PINAKAMATAAS

Ang paglaktaw sa alinman sa dalawang sulat, o ang pagbibigay sa empleyado ng wala pang limang araw ng kalendaryo para magpaliwanag, ay hindi lang nagpapahina sa kaso — inilalagay nito ang kompanya sa panganib ng nominal damages kahit tama naman ang dahilan ng pagtanggag. Ang pinakamurang oras na gugugulin ng HRD ay ang oras na ginugol sa maayos na NTE.

3.7 Ang Administrative Review Panel

Nakadepende sa bigat ng kaso kung sino ang susuri nito. Ito ang gagamitin, at kasama na rito ang paglaki ng kompanya:

KASO	SINO ANG MAGPAPASYA	KOMPOSISYON AT PAALALA
Mga paglabag na Magaan	Supervisor, na may kopya sa HRD	Susuriin ng HRD ang record para sa pagkakapareho. Walang panel na kailangan.
Mga paglabag na Katamtaman	HRD, kasama ang Department Head	Walang panel na kailangan. Ang May-ari o General Manager ang aaprubahan ng anumang suspensyon.

KASO	SINO ANG MAGPAPASYA	KOMPOSISYON AT PAALALA
Mga paglabag na Mabigat	Administrative Review Panel	Panel na tatlo (3): ang HR Head bilang chair, isang Department Head na walang kinalaman sa kaso, at isang empleyadong kapantay man lang ng ranggo ng inirereklamo.
Napakabigat, at anumang kasona pinag-iisipan ang pagtanggap	Administrative Review Panel	Ganoon din ang komposisyon. Magrekomenda ang Panel; ang May-ari o General Manager ang magpapasya.
Sexual harassment at gender-based na harassment	Committee on Decorum and Investigation	Binubuo sa ilalim ng Seksyon 5.9. Mas mataas ito kaysa sa Panel.

Walang uupo sa Panel na siyang nagreklamo, testigo, ang supervisor na nag-report ng kaso, kamag-anak ng alinmang panig hanggang ikaapat na antas, o may anumang interes sa kalalabasan. Kung hindi makabuo ang kompanya ng Panel na tumutugon dito mula sa sariling tauhan, puwedeng magtalaga ang May-ari o General Manager ng panlabas na HR practitioner o abogado bilang miyembro.

Lihim ang lahat ng pag-uusap ng Panel. Hindi tatalakayin ng mga miyembro ang kaso sa labas ng proseso.

3.8 Preventive Suspension

Ang preventive suspension ay hindi parusa. Pansamantalang pag-alis ito sa empleyado sa lugar ng trabaho habang may imbestigasyon, at puwede lamang itong gamitin kung ang patuloy na presensya ng empleyado ay malubha at agarang banta sa buhay o ari-arian ng kompanya, ng kliyente, o ng mga kasamahan — halimbawa, kung ang bintang ay may kinalaman sa karahasan, armas, droga, o kung nasa posisyon ang empleyadong sirain ang ebidensya o takutin ang mga testigo.

- Puwede lang itong ipataw matapos maibigay ang NTE, at isusulat ito kasama ang dahilan.
- Hindi ito lalagpas sa tatlong (30) araw ng kalendaryo.
- Kung hindi matapos ang imbestigasyon sa loob ng tatlong (30) araw, ibabalik ng kompanya sa trabaho ang empleyado o palalawigin ang suspensyon — at kung palalawigin, babayaran ng kompanya ang sahod at benepisyo ng empleyado sa panahon ng palugit.
- Kung mapatunayang walang pananagutan ang empleyado, o may pananagutan sa paglabag na walang suspensyon, babayaran ang sahod niya para sa buong panahon ng preventive suspension.
- Kung may pananagutan at sususpindihin bilang parusa, ibabawas sa parusa ang panahong nagawa nang preventive suspension.
- Hindi gagamitin ang preventive suspension bilang kaginhawaan, bilang paraan para iwasan ang pagdinig, o bilang hindi opisyal na parusa. Ang paggawa nito ay paglabag sa ilalim ng Seksyon 4.8.

3.9 Apela

Puwedeng humingi ang empleyado ng muling pagsusuri sa anumang desisyon sa pamamagitan ng nakasulat na Letter of Appeal sa HRD sa loob ng limang (5) araw ng kalendaryo mula sa pagtanggap ng Notice of Decision. Dapat nakasaad dito ang mga dahilan at puwedeng may kalakip na bagong ebidensya.

Susuriin ang apela ng May-ari o General Manager, o, kung sila ang nagpasya sa una, ng taong itatalaga nilang walang kinalaman sa orihinal na desisyon. Maglalabas ng nakasulat na resolusyon sa loob ng labinlimang (15) araw ng kalendaryo mula sa pagtanggap ng apela. Ang resolusyong ito ang huli sa loob ng kompanya.

Ang paghahain ng apela ay hindi mismo humihinto sa parusa, ngunit puwedeng ipagpaliban muna ito ng tagasuri habang hinihintay ang resolusyon. Walang anuman sa Code na ito ang naglilimita sa karapatan

ng empleyadong dalhin ang usapin sa Department of Labor and Employment, sa National Labor Relations Commission, o sa kahit anong tanggapanang may hurisdiksyon, at walang empleyadong paparusahan sa paggawa nito.

3.10 Paulit-ulit na Paglabag

Ituturing na paulit-ulit na lumalabag ang isang empleyado kung, sa loob ng labindalawang (12) buwan mula sa petsa ng unang paglabag, naipon niya ang alinman sa mga sumusunod:

- Limang (5) paglabag na Magaan; o
- Tatlong (3) Sulat na Babala mula sa magkakahiwalay na pangyayari; o
- Tatlong (3) suspensyon mula sa magkakahiwalay na pangyayari; o
- Anumang kombinasyon ng apat (4) na parusang Sulat na Babala pataas mula sa magkakahiwalay na pangyayari.

Ang paulit-ulit na paglabag ay ituturing na paglabag na Mabigat sa sarili nito at sasailalim sa buong proseso ng Seksyon 3.6, kasama ang hiwalay na NTE. Hindi ito automatic na pagtanggag: susuriin ng Panel kung ang pattern ay nagpapakita ng tunay na ayaw magwasto, at kung nabigyan ba ang empleyado ng tunay na suporta para gumanda.

Kung ang mga pinag-ugatang paglabag ay pawang Magaan at walang pinsala, karaniwang dapat magpataw ang Panel ng suspensyon at maglagay sa empleyado sa nakasulat na plano sa pagpapabuti, sa halip na magrekomenda ng pagtanggag.

3.11 Palugit at Paglilinis ng Record

Palugit ng mga paglabag. Walang prosesong disiplinaryo na sisimulan lampas sa animnapung (60) araw ng kalendaryo mula nang malaman ang paglabag ng supervisor o ng HRD, alinman ang mas maaga — maliban sa mga paglabag na may kinalaman sa pandaraya, kawalan ng katapatan, pagnanakaw, pamemeke, sexual harassment, o karahasan, na isang (1) taon mula sa pagkatuklas. Hindi dapat magtago ang kompanya ng lumang bintang bilang reserba.

Paglilinis ng record. Titigil sa pagbibilang ang parusa sa ilalim ng Seksyon 3.4 pagkatapos ng labindalawang (12) buwan mula nang lubusang maserbisyuhan ito, basta walang bagong paglabag ang empleyado sa parehong uri sa panahong iyon. Mananatili sa 201 file ang nalinis na parusa bilang record, ngunit hindi na ito gagamitin para pabigatin ang parusa sa susunod na paglabag.

Epekto sa benepisyo at promotion. Ang nalinis na parusa ay hindi gagamiting dahilan para tanggihan ang promotion, transfer, training, o kahit anong benepisyo.

3.12 Pagbabayad ng Pinsala at ang Bawal na Multa

BAWAL ANG MULTA AT ANG PAGPIGIL SA SAHOD NA KINITA MO NA

Hindi magpapataw ng multa ang kompanya. Ang multang ibinabawas sa sahod ay wala sa mga bawas na pinapayagan ng Artikulo 113 ng Labor Code, at walang unit o kagamitan mo ang kukunin bilang parusa.

Hindi ipagkakait ng kompanya ang bayad sa oras na talagang pinasukan. Kung talagang nagtrabaho ka, dapat kang bayaran, kahit nakalimutan mong mag-punch. Ang nakaligtaang time entry ay itinatama sa Time Correction Form na pipirmahan ng supervisor mo, at tatratuhin, kung mayroon man, bilang paglabag na Magaan sa ilalim ng Seksyon 4.2.

Hindi magpapataw ang kompanya ng liquidated damages na katumbas ng dalawang buwang sahod dahil sa hindi pagbibigay ng abiso ng resignation. Tingnan ang Seksyon 6.4.

Kapag ang empleyado ay nagdulot ng pinsala sa ari-arian ng kompanya o ng kliyente, puwedeng gawin ng kompanya ang mga sumusunod:

- hilingin ang pagbabayad o pagkumpuni bilang kondisyong nakatala sa Notice of Decision, kung pumapayag ang empleyado;

- ibawas ang halaga sa sahod LAMANG kung nagbigay ang empleyado ng nakasulat na pahintulot sa bawas, nang malaya at walang pamimilit, at kung ang bawas ay hindi magpapababa sa sahod niya sa ilalim ng minimum wage. Ikakalat ang bawas para walang isang pay period na mababawasan ng higit sa dalawampung porsyento (20%) ng net pay;
- bawiin ang halaga sa huling sahod kapag umalis, sa parehong kondisyon; o
- maghain ng sibil na aksyon sa tamang tanggapan.

Kung hindi pumayag ang empleyado sa pagbabayad, ang remedyo ng kompanya ay sibil na paghahabol, hindi ang bawas na walang pahintulot. Ang pagtanggong pumayag sa bawas ay hindi paglabag at hindi ituturing na pagsuway.

Para sa mga bawas na may kinalaman sa pagkawala o pagkasira ng kasangkapan, materyales, o kagamitan, susundin din ng kompanya ang Artikulo 114 ng Labor Code at ang implementing rules nito, na nag-aatas na marinig muna ang empleyado tungkol sa pananagutan niya, na malinaw na maipakitang siya ang may pananagutan, at na hindi lalagpas ang bawas sa dalawampung porsyento (20%) ng sahod niya sa isang linggo.

3.13 Karapatan ng Pamunuan at ng Empleyado

Nananatili sa kompanya ang karapatang maglabas, magbago, at magpatupad ng alituntunin sa trabaho at magdisiplina ng empleyado, sa loob ng hangganang itinakda ng Konstitusyon, ng Labor Code, at ng batas. Kung may gawang lubhang nakasasama sa kompanya na wala sa Bahagi IV, puwedeng kumilos ang kompanya rito, ngunit sa pamamagitan lamang ng paggamit ng uri ng pinakamalapit na katulad na nakalistang paglabag, at pagkatapos lamang ng buong proseso sa Seksyon 3.6.

Nananatili sa bawat empleyado ang mga sumusunod na karapatan, na walang probisyon ng Code na ito ang makakabawi:

- malaman nang nakasulat ang anumang bintang, at mabigyan ng tunay na pagkakataong sumagot;
- matulungan ng kinatawan o abogadong siya mismo ang pumili sa anumang pagdinig;
- makita at makakuha ng kopya ng mga dokumentong ginamit laban sa kanya, at ng sarili niyang 201 file;
- sa seguridad ng trabaho, at hindi matanggal maliban sa malubha o awtorisadong dahilan at may tamang proseso;
- matanggap ang lahat ng sahod at benepisyong nakalaan sa batas, at hindi ito babawasan bilang parusa;
- sa pag-oorganisa at sa legal na sama-samang pagkilos;
- sa lugar ng trabahong walang harassment, diskriminasyon, at paghihiganti;
- magdala ng anumang reklamo sa DOLE, sa NLRC, o sa kahit anong tanggapanang may kakayahan, nang walang takot na gantihan.

BAHAGI IV TALAAN NG MGA PAGLABAG

Nakalista sa Bahaging ito ang mga paglabag na kinikilala ng TXTAIRE OPC, at ang uri ng bawat isa. Ang parusa sa bawat uri ay nakasaad nang isang beses lamang, sa Seksyon 3.4, at inuulit sa maliit na gabay sa itaas ng bawat talaan. Bago magpataw ng anumang parusa, basahin ang Seksyon 3.5 tungkol sa mga pampagaan at pampabigat na pangyayari, at sundin ang proseso sa Seksyon 3.6.

Layunin ng listahang ito na maging kumpleto para sa karaniwang gawain ng kompanya. Kung may gawang talagang hindi saklaw, Seksyon 3.13 ang masusunod.

4.1 Mga Paglabag sa Attendance at Pagiging Maagap

Inaasahan sa bawat empleyado ang regular at maagap na pagpasok. Ang leave application ay dapat isumite at maaprubahan dalawang (2) araw ng trabaho bago ang inaasahang pagliban. Kung hindi inaasahan ang pagliban — sakit, aksidente, emergency sa pamilya, kalamidad — dapat ipaalam agad sa supervisor, at hindi lalagpas sa dalawang (2) oras mula sa simula ng shift, sa kahit anong paraan, at i-file ang leave form sa unang araw ng balik.

MAY DAHILAN ang pagliban kung nagpaalam ka at totoo ang dahilan, kahit na-late ang pag-file ng leave form. WALANG PAHINTULOT ang pagliban kung wala kang paalam at walang totoong dahilan. Mahalaga ang pagkakaiba, at hindi dapat ituring ng HRD na walang pahintulot ang pagliban na may dahilan dahil lang na-late ang papeles.

URI A · MAGAAN Bibig na babala → Sulat na babala → 3 araw → 7 araw		URI B · KATAMTAMAN Sulat na babala → 3 araw → 7 araw → Tanggal		URI C · MABIGAT 7 araw → 15 araw → Tanggal		URI D · NAKAKABIGAT Tanggal agad sa unang paglabag	
BLG.	PAGLABAG	URI					
1	Pagiging huli — lampas sa 15 minutong grace period, apat (4) o higit pang beses sa loob ng isang buwan <i>Ang oras na talagang nawala ay ibabawas sa sahod sa karaniwang paraan. Hindi iyon parusa at hindi nito papalitan ang aksyong disiplinaryo.</i>	A - Magaan					
2	Undertime — maagang pag-uwi nang walang pahintulot ng supervisor, dalawang beses o higit pa sa isang buwan	A - Magaan					
3	Pagliban ng isang araw na may maagang paalam at totoong dahilan, pero hindi nag-file ng leave form sa unang araw ng balik	A - Magaan					
4	Sobrang late — umabot sa 300 minuto o higit pa ang kabuuang late sa loob ng isang buwan	B - Katamtaman					
5	Pagliban nang walang aprubadong leave at walang paalam (walang tawag, hindi pumasok) ng isang araw	B - Katamtaman					
6	Hindi pagpasok sa napagkasunduang overtime, emergency call-out, o weekend na trabaho, nang walang dahilan at walang paalam	B - Katamtaman					
7	Pag-alis sa jobsite, sa kliyente, o sa opisina sa oras ng trabaho nang walang pahintulot ng supervisor	B - Katamtaman					
8	Hindi pagpunta sa itinalagang site ng kliyente, o pagpunta sa ibang site nang walang pahintulot	B - Katamtaman					
9	Pagliban nang walang aprubadong leave, dalawa (2) hanggang apat (4) na magkakasunod na araw	C - Mabigat					
10	Pagliban nang walang aprubadong leave ng lima (5) o higit pang magkakasunod na araw, o hindi pagbalik pagkatapos ng leave, na hindi ka na makontak at halatang ayaw mo nang bumalik <i>Kailangang MAY DALAWA: walang katuwirang hindi pagpasok AT malinaw na balak nang hindi na bumalik. Bago ituring na abandonment, magpapadala ang HRD ng sulat sa huling kilalang address mo sa pamamagitan ng registered mail o courier, at bibigyan ka ng buong panahon para sumagot. Ang pagliban lang, gaano man katagal, ay hindi abandonment kung nagpaliwanag ka o sinisikap mong bumalik.</i>	D - Napakabigat					

TUNGKOL SA GRACE PERIOD AT PAGIGING HULI

Ginawang labinlimang (15) minuto ang grace period mula sa dating sampu (10), bilang pagkilala sa trapiko na hinaharap ng mga empleyadong pumapasok sa Laguna, Maynila, at sa mga site ng kliyente. Ang grace period ay pabor, hindi karapatang mahuli araw-araw. Ang bilang ng pagiging huli ay mula sa opisyal na simula ng shift, hindi mula sa katapusan ng grace period.

4.2 Mga Paglabag sa Time Record at Dokumento

Ang tumpak na time record at service report ang batayan ng sahod ng bawat empleyado at ng singil sa bawat kliyente. Ang tunay na pagkakamali sa time record ay usaping klerikal. Ang sadyang pagpeke nito ay pandaraya.

URI A · MAGAAN Bibig na babala → Sulat na babala → 3 araw → 7 araw		URI B · KATAMTAMAN Sulat na babala → 3 araw → 7 araw → Tanggal		URI C · MABIGAT 7 araw → 15 araw → Tanggal		URI D · NAPAKABIGAT Tanggal agad sa unang paglabag	
BLG.	PAGLABAG					URI	
1	Hindi sinasadyang hindi pag-log in o log out sa biometrics o timesheet, tatlo (3) o higit pang beses sa isang buwan. Babayaran pa rin nang buo ang oras na talagang pinasukan mo sa pamamagitan ng Time Correction Form — walang bawas at hindi ka ituturing na absent					A - Magaan	
2	Hindi pagpasa ng timesheet, service report, job order, o accomplishment report sa takdang panahon					A - Magaan	
3	Paulit-ulit na hindi pag-log in o log out matapos kang mabigyan ng sulat na babala sa parehong bagay					B - Katamtaman	
4	Pagsisinungaling sa dahilan ng pagliban, pagiging huli, o undertime					C - Mabigat	
5	Pagtanggi o pakikialam sa timekeeping system ng kompanya, kasama na ang biometrics					C - Mabigat	
6	Pag-log in o log out para sa kasamahan, o pagpapagawa nito sa iba para sa iyo. Pareho kayong may pananagutan <i>Pareho kayong may pananagutan. Kung minsanan lang ito, walang napakinabangan, at kusa ninyong sinabi bago pa matuklasan, puwedeng isaalang-alang ng Panel ang pagpapagaan sa ilalim ng Seksyon 3.5.</i>					D - Napakabigat	
7	Pagpeke, pagbago, o pakikialam sa time record, timesheet, DTR, service report, job order, gate pass, delivery receipt, o kahit anong record ng kompanya o kliyente					D - Napakabigat	
8	Sadyang pagtanggap ng sahod, overtime, allowance, o benepisyo na hindi naman para sa iyo dahil sa pekeng o maling record, at hindi ito iniulat agad <i>Hindi mananagot ang empleyadong agad nag-report ng sobrang bayad at ibinalik ito.</i>					D - Napakabigat	

4.3 Mga Paglabag sa Kalusugan, Kaligtasan, at Seguridad

Ang trabaho ng kompanya ay may kinalaman sa kuryente, refrigerant na may presyon, umiikot na makina, at mataas na plataporma — kaya ang mga patakaran sa kaligtasan dito ay hindi basta papeles. Sa ilalim ng Republic Act No. 11058 at Department Order No. 198-18, may karapatan ang bawat manggagawang tumanggi sa delikadong trabaho, at walang empleyadong paparusahan sa paggamit ng karapatang iyon nang may magandang loob.

URI A · MAGAAN Bibig na babala → Sulat na babala → 3 araw → 7 araw		URI B · KATAMTAMAN Sulat na babala → 3 araw → 7 araw → Tanggal		URI C · MABIGAT 7 araw → 15 araw → Tanggal		URI D · NAPAKABIGAT Tanggal agad sa unang paglabag	
BLG.	PAGLABAG					URI	
1	Hindi pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa opisina, stockroom, service vehicle, o jobsite; hindi paglilinis ng gamit, materyales, o basura					A - Magaan	
2	Paninigarilyo o pag-vape sa labas ng smoking area, o sa loob ng kliyente kung saan bawal ito					A - Magaan	
3	Hindi pagsunod sa health o medical requirement ng kompanya, tulad ng taunang physical exam o fit-to-work clearance					A - Magaan	
4	Hindi pagsuot o maling paggamit ng PPE (helmet, safety shoes, guwantes, salamin sa mata, harness, insulated na kagamitan) habang naka-duty					B - Katamtaman	

5	Hindi agad pag-report sa supervisor o Safety Officer ng aksidente, sugat, muntik nang aksidente, tumapon na kemikal, o delikadong sitwasyon sa trabaho <i>Ang mabigat na parusa ay pumipigil sa mismong pag-report na layunin ng patakarang ito. Ang mabilis at tapat na pag-report ng insidenteng ikaw mismo ang nagkamali ay ituturing na pampagaan.</i>	B - Katamtaman
6	Pagpapahiram ng ID, access card, gate pass, o uniform sa iba; o paggamit ng sa iba	B - Katamtaman
7	Sadyang pagtatago ng nakakahawang sakit o kondisyong hindi ka nababagay sa trabahong bigay sa iyo, kung dahil dito ay nalalagay sa panganib ang sarili mo o ang iba. Hindi kasama rito ang HIV, Hepatitis B, o TB — hindi mo kailangang sabihin ang mga ito at hindi kailanman puwedeng maging dahilan ng parusa <i>Tingnan ang Seksyon 5.10 tungkol sa hindi pagtatangi sa kalusugan.</i>	C - Mabigat
8	Sapilitang pagpasok sa opisina, stockroom, tool crib, o sa kliyente sa labas ng oras; o pagbukas ng locker, drawer, bag, o workstation ng iba nang walang pahintulot	C - Mabigat
9	Pagpasok na lasing; o pag-inom ng alak sa loob ng kompanya o ng kliyente, o sa oras ng trabaho. Ituturing itong Napakabigat kung ikaw ay nagmamaneho, nagtatrabaho sa mataas, o sa may kuryente	C - Mabigat
10	Sadyang hindi pagsunod sa safety instruction o safety rule na naglalagay sa iyo o sa iba sa panganib ng kamatayan o malubhang sugat — tulad ng pagtatrabaho sa mataas na walang harness, pagtatrabaho sa may kuryente nang walang lock-out/tag-out, pagtanggag ng safety guard, o pag-operate ng makinang wala kang certification. Kung hindi sinasadya at walang nasaktan, ang PPE na item sa itaas ang gagamitin	D - Napakabigat
11	Pagdadala ng baril, pampasabog, o ibang mapanganib na armas sa loob ng kompanya o ng kliyente, o sa sasakyan ng kompanya, nang walang pahintulot	D - Napakabigat
12	Paggamit, pagdadala, pagbebenta, pamimigay, o pagiging lasing sa droga sa loob ng kompanya o ng kliyente, sa sasakyan ng kompanya, o habang naka-duty. May tamang proseso ang pag-test — DOH-accredited na lab at confirmatory test — at may referral sa gamutan kung nararapat <i>Susundin ang proseso at proteksyon sa Seksyon 5.8, kasama ang referral sa gamutan kung nararapat.</i>	D - Napakabigat
13	Pinal na hatol ng korte sa krimeng may kinalaman sa moralidad, o sa anumang krimen laban sa kompanya, sa opisyal, kasamahan, kliyente, o ari-arian nila. Ang nakabinbing kaso ay hindi pa hatol <i>Ang nakabinbing kaso ay hindi pa hatol. Kung ang mismong gawa ay paglabag na rin sa Code na ito, puwedeng kumilos ang kompanya sa batayang iyon.</i>	D - Napakabigat

4.4 Mga Paglabag sa Performance sa Trabaho

Magkaiba ang mahinang performance at ang maling asal. Ang tunay na kakulangan sa kakayahan ay tinutugunan sa pamamagitan ng pagtuturo, training, at nakasulat na plano sa pagpapabuti sa ilalim ng Seksyon 6.2 — hindi sa pamamagitan ng Bahaging ito. Ang Seksyong ito ay tungkol sa asal: ang hindi paggawa ng trabahong kaya mong gawin, ang pagpapabaya rito, o ang pagtanggig rito.

URI A - MAGAAN Bibig na babala → Sulat na babala → 3 araw → 7 araw		URI B - KATAMTAMAN Sulat na babala → 3 araw → 7 araw → Tanggal	URI C - MABIGAT 7 araw → 15 araw → Tanggal	URI D - NAPAKABIGAT Tanggal agad sa unang paglabag
BLG.	PAGLABAG	URI		
1	Pag-aaksaya ng oras, tambay, o paggawa ng personal na bagay sa oras ng trabaho	A - Magaan		
2	Hindi pagsuot ng uniform o hindi maayos na ayos habang naka-duty, maliban kung may pahintulot	A - Magaan		

3	Hindi pag-charge o hindi pagsagot sa cellphone o radyo na bigay ng kompanya sa oras ng trabaho o habang naka-on call. Walang multa at hindi kukunin ang unit dahil dito <i>Tingnan ang Seksyon 3.12.</i>	A - Magaan
4	Pagtulog sa oras ng trabaho, o sadyang pag-iwas sa trabaho. Ituturing itong Mabigat kung nagmamaneho ka, nasa mataas, o nagbabantay ng makinang may kuryente o presyon	B - Katamtaman
5	Simpleng kapabayaang o kakulangan sa trabaho na walang pinsala, o may pinsalang hindi hihigit sa ₱5,000	B - Katamtaman
6	Kapabayaang sa trabaho na may pinsalang higit sa ₱5,000 pero hindi hihigit sa ₱30,000	C - Mabigat
7	Sadyang pagsuway o pagtanggig sa makatuwiran at legal na utos ng superyor tungkol sa trabaho mo. Kailangang legal at makatuwiran ang utos, alam mo ito, at may kinalaman sa trabaho mo — ang pagtanggig sa iligal na utos o sa delikadong gawain ay hindi pagsuway <i>Tatlong bagay ang kailangang mapatunayan: legal at makatuwiran ang utos, ipinaalam ito sa iyo, at may kinalaman ito sa trabahong pinasok mo. Ang pagtanggig sa iligal na utos, o sa trabahong may agarang panganib, ay hindi pagsuway.</i>	C - Mabigat
8	Sadyang pagpapabagal o paglimita ng trabaho; o paghikayat sa kasamahan na gawin ito. Hindi kasama rito ang legal na sama-samang pagkilos, na karapatan ninyo	C - Mabigat
9	Pagiging broker o ahente, o pakikipag-usap para sa kliyente, may-ari ng unit, supplier, o ibang tao sa transaksyon ng kompanya, nang walang nakasulat na pahintulot	C - Mabigat
10	Malubha at paulit-ulit na kapabayaang sa trabaho; o kapabayaang may pinsalang higit sa ₱30,000; o kapabayaang nagdulot ng malubhang sugat kaninuman <i>Sa ilalim ng Artikulo 297(b) ng Labor Code, kailangang MALUBHA at PAULIT-ULIT ang kapabayaang bago ito maging dahilan ng pagtanggig. Ang minsanang kapabayaang, gaano man kamahal, ay karaniwang sasailalim sa mas magandang hangganan sa itaas maliban kung sobrang pagpapabaya na ito.</i>	D - Napakabigat
11	Pagtanggap o paghingi, direkta man o hindi, ng pera, komisyon, diskwento, regalo, o benepisyo mula sa supplier, contractor, kliyente, o aplikante kapalit ng anumang bagay sa trabaho mo	D - Napakabigat
12	Pagbunyag sa hindi awtorisadong tao, o paggamit para sa sarili, ng trade secret, costing, presyo, bid, listahan ng kliyente, technical drawing, o ibang confidential na impormasyon ng kompanya o ng kliyente	D - Napakabigat
13	Sabotahe, o sadyang paggawa ng bagay para guluhin ang operasyon o sirain ang kompanya, ang ari-arian nito, ang kliyente, o ang ari-arian ng kliyente, may pinsala man o wala	D - Napakabigat

4.5 Mga Paglabag sa Ari-arian ng Kompanya at Kliyente

Ang mga parusa sa Seksyong ito ay hindi humahadlang sa pagbabayad ng pinsala, na nasa Seksyon 3.12. Ang halaga ng pinsala ay ang tunay at napatunayang gastos sa pagkumpuni o pagpapalit — hindi presyo sa listahan at hindi tantiya na walang inspeksyon. Kung pinagtatalunan ang halaga, ang kompanya ang may pananagutang patunayan ito.

URI A · MAGAAN Bibig na babala → Sulat na babala → 3 araw → 7 araw		URI B · KATAMTAMAN Sulat na babala → 3 araw → 7 araw → Tanggal		URI C · MABIGAT 7 araw → 15 araw → Tanggal		URI D · NAPAKABIGAT Tanggal agad sa unang paglabag	
BLG.	PAGLABAG					URI	
1	Pabaya, mali, o walang pahintulot na paggamit ng gamit, kasangkapan, materyales, o refrigerant ng kompanya o kliyente, na walang pinsala o may pinsalang hindi hihigit sa ₱5,000					B - Katamtaman	

2	Hindi pag-report ng nawala, nasira, o nasirang gamit ng kompanya o kliyente na nasa iyong pangangalaga	B - Katamtaman
3	Pabaya, mali, o walang pahintulot na paggamit ng gamit, kasangkapan, materyales, o refrigerant ng kompanya o kliyente, na may pinsalang higit sa ₱5,000 pero hindi hihigit sa ₱30,000	C - Mabigat
4	Pagsira o pagpapangit ng ari-arian ng kompanya, ng kliyente, o ng ibang tao sa loob ng kompanya o ng kliyente	C - Mabigat
5	Paggamit ng sasakyan ng kompanya o kliyente nang walang pahintulot, walang pinsala o nasaktan	C - Mabigat
6	Pabigla-bigla o pabayang pagmamaneho ng sasakyan ng kompanya, o pagmamaneho nang walang tamang lisensya, walang pinsala o nasaktan	C - Mabigat
7	Pagtatangkang ilabas ang gamit ng kompanya o kliyente nang walang pahintulot o gate pass, pero nabawi ito at walang nawala	C - Mabigat
8	Pabaya, mali, o walang pahintulot na paggamit ng gamit, kasangkapan, materyales, o refrigerant ng kompanya o kliyente, na may pinsalang higit sa ₱30,000	D - Napakabigat
9	Sadya o may masamang layuning pagsira sa ari-arian o kagamitan ng kompanya o ng kliyente	D - Napakabigat
10	Paggamit ng sasakyan ng kompanya o kliyente nang walang pahintulot, may pinsala o may nasaktan	D - Napakabigat
11	Pabigla-bigla o pabayang pagmamaneho ng sasakyan ng kompanya, o pagmamaneho nang walang tamang lisensya, na may nasirang ari-arian o may nasaktan	D - Napakabigat
12	Paglabas ng gamit ng kompanya o kliyente nang walang pahintulot, at ito ay nadala o nawala	D - Napakabigat
13	Pagnanakaw ng ari-arian o pera ng kompanya, kliyente, kasamahan, o kahit sino, sa loob ng kompanya o ng kliyente; kasama ang pagkuha nito sa pamamagitan ng panloloko	D - Napakabigat

4.6 Mga Paglabag sa Katapatan

Ipinagkakatiwala ng kompanya sa mga empleyado ang pera, materyales, record ng kliyente, at ang sarili nitong pangalan. Sinisira ng kawalan ng katapatan ang tiwalang pinagsasaligan ng trabaho, kaya ang mga paglabag sa Seksyong ito ay itinuturing na napakabigat. Hindi ito basta-basta: tingnan ang paalala sa dulo ng Seksyong ito.

URI A · MAGAAN Bibig na babala → Sulat na babala → 3 araw → 7 araw		URI B · KATAMTAMAN Sulat na babala → 3 araw → 7 araw → Tanggal	URI C · MABIGAT 7 araw → 15 araw → Tanggal	URI D · NAPAKABIGAT Tanggal agad sa unang paglabag
BLG.	PAGLABAG	URI		
1	Hindi idineklarang ibang trabaho, consultancy, o sideline na sumasagabal sa trabaho mo, o gumagamit ng oras, gamit, materyales, sasakyan, o impormasyon ng kompanya. Ang trabaho sa labas na walang conflict at hindi gumagamit ng gamit ng kompanya ay hindi paglabag, pero kailangang ideklara <i>Ang pagdeklara ay nasa Seksyon 2.3.</i>	C - Mabigat		
2	Hindi pagdeklara ng conflict of interest na dapat ideklara. Ang pagdeklara mismo ay hindi kailanman paglabag at hindi dahilan ng parusa — ang hindi pagdeklara ang paglabag	C - Mabigat		
3	Maling paggamit, pagkulimbat, o pagnanakaw ng pera o ari-arian ng kompanya o ng kliyente	D - Napakabigat		
4	Paggamit ng pera, ari-arian, o pasilidad ng kompanya o kliyente para sa sarili nang walang paunang pahintulot ng supervisor o ng may pananagutan	D - Napakabigat		

5	Paggawa ng peke o "ghost" na transaksyon; o pagpeke ng record, resibo, invoice, quotation, job order, liquidation, o dokumento ng kompanya o kliyente	D - Napakabigat
6	Hindi pagbibigay ng perang para sa kompanya o kliyente; kiting; kulang o hindi pag-remit ng koleksyon	D - Napakabigat
7	Hindi pagbibigay o maling pagbibigay ng opisyal na resibo, invoice, o commercial na dokumento kung kailangan ito	D - Napakabigat
8	Pamemeke, o mali at labis na paggamit ng pera ng kompanya	D - Napakabigat
9	Pagpasok sa negosyong kalaban ng kompanya, ikaw man mismo o sa pangalan ng iba; o pagkuha para sa sarili o sa iba ng oportunidad na para sa kompanya o kliyente	D - Napakabigat
10	Pagsisinungaling o pagpasa ng pekeng dokumento sa aplikasyon sa trabaho, promotion, transfer, leave, reimbursement, utang, o kahit anong benepisyo	D - Napakabigat
11	Pakikipagsabwatan, pag-utos, o paghikayat sa iba na gawin ang alinman sa mga nabanggit	D - Napakabigat

PAGIGING KATIMBANG SA MGA KASO NG KAWALAN NG KATAPATAN

Itinuturing na mabigat ang kawalan ng katapatan, at pagtanggap ang karaniwang parusa. Ngunit paulit-ulit nang binawi ng Korte Suprema ang mga pagtanggap kung maliit lamang ang halagang sangkot, mahaba at malinis ang serbisyo ng empleyado, at walang tunay na masamang loob.

Kaya dapat isaalang-alang at itala ng HRD at ng Panel sa Case Evaluation Form: ang halaga o bagay na sangkot; kung ang empleyado ay may posisyon ng tiwala; kung may pagtatago; kung kusang nagbayad bago pa matuklasan; at ang haba at kalidad ng serbisyo niya.

Kung sa palagay ng Panel ay nararapat ang parusang mas mababa sa pagtanggap, kailangang isulat nila ito kasama ang dahilan, at ang May-ari o General Manager ang magdedesisyon. Ito ang eksepsiyon at kailangang may katwiran — ngunit kailangang manatiling posible, kung hindi ay magiging mismong bagay ang Code na ito na hinangad itamang ng edisyong ito.

4.7 Mga Paglabag sa Asal at Ugali

Magkakasama ang mga empleyado sa masikip na lugar, sa gusali ng mga kliyente, at madalas ay may hinahabol na oras. Ang pamantayang inaasahan ay karaniwang propesyonal na paggalang. Hindi layunin ng Seksyong ito na pakialaman ang ugali ng tao, ang karaniwang hindi pagkakasundo, o ang legal na pagreklamo tungkol sa kalagayan sa trabaho.

URI A · MAGAAN Bibig na babala → Sulat na babala → 3 araw → 7 araw		URI B · KATAMTAMAN Sulat na babala → 3 araw → 7 araw → Tanggal	URI C · MABIGAT 7 araw → 15 araw → Tanggal	URI D · NAPAKABIGAT Tanggal agad sa unang paglabag
BLG.	PAGLABAG	URI		
1	Kalokohan o magulong asal na nakakagulo sa trabaho o sa loob ng kompanya o ng kliyente, na walang pinsala o nasaktan	A - Magaan		
2	Pagtanggap, pagpapangit, o pakikialam sa paskil sa bulletin board o sa opisyal na anunsyo ng kompanya	A - Magaan		
3	Kawalang-galang, kabastusan, o maling asal sa kliyente, sa bisita o tenant ng kliyente, sa supplier, o sa kahit sinong tao <i>Ang malubha o paulit-ulit na kawalang-galang na ikinawala ng account ng kliyente ay hiwalay na paglabag sa ibaba.</i>	B - Katamtaman		
4	Kawalang-galang sa superyor, kasamahan, o ibang tao; masama o nakakainsultong salita o senyas; o paghamon ng away, sa loob ng trabaho	B - Katamtaman		
5	Pagkalat ng masamang tsismis o intriga laban sa kasamahan o opisyal, na nakakasira sa dangal o pangalan niya	B - Katamtaman		
6	Pagsusugal, panghihingi o pagtanggap ng pusta, o pagpapautang para dito, sa loob ng kompanya o ng kliyente o sa oras ng trabaho	B - Katamtaman		

7	Paggawa ng sariling negosyo, o pagbebenta ng paninda o serbisyo, sa loob ng kompanya o ng kliyente o sa oras ng trabaho	B - Katamtaman
8	Kalokohan o magulong asal na nakakagulo sa trabaho o sa loob ng kompanya o ng kliyente, na may nasira o may nasaktan	C - Mabigat
9	Pagbabanta ng pananakit sa superyor, kasamahan, kliyente, o ibang tao	C - Mabigat
10	Pambu-bully — paulit-ulit na pananakit sa salita, sa isip, sa pakikitungo, o online sa kasamahan na nagdudulot ng nakakatakot, magulo, o nakakahiyang kapaligiran sa trabaho. Ang tamang pagtuturo, pagwawasto, at disiplina ay hindi pambu-bully <i>Ang minsanang malubhang insidente ay puwedeng ituring na pambu-bully kung ganoon din ang bigat ng epekto. Ang tamang pamamahala sa performance, pagwawasto, at disiplina ay hindi pambu-bully.</i>	C - Mabigat
11	Pakikipag-away, panunulsol, o pang-uudyok ng away sa loob ng kompanya o ng kliyente o habang naka-duty, na walang malubhang sugat at walang gamit na armas. Kung nagtatanggol ka lang talaga sa sarili, walang parusa	C - Mabigat
12	Panghihiram ng pera o gamit sa kliyente, sa staff, tenant, o bisita ng kliyente, o sa supplier o contractor ng kompanya	C - Mabigat
13	Paghingi o panghihiram ng pera o gamit sa tauhan mo; o pagpapautang sa tauhan mo nang may tubo <i>Kung may pamimilit o pang-aabuso ng kapangyarihan, Seksyon 4.8 na ang gagamitin.</i>	C - Mabigat
14	Pag-post, paglathala, pag-share, o pamimigay, saan mang midya kasama ang social media, ng malaswa, mapanira, o masamang materyal, o confidential na impormasyon ng kompanya o kliyente, na nakakasira sa pangalan ng kompanya, opisyal, kasamahan, o kliyente. Ituturing itong Napakabigat kung may nabunyag na confidential o datos ng kliyente, natukoy ang kliyente, o sinadya at malaki ang pinsala. Ang legal na pagpuna sa kalagayan sa trabaho at ang legal na sama-samang pagkilos ay protektado at hindi paglabag	C - Mabigat
15	Pagtanggi nang walang dahilan na tumulong sa opisyal na imbestigasyon, o pagharang dito, kasama ang pagsira ng ebidensya o pang-impluwensya sa testigo. Kung ikaw mismo ang inirereklamo, may karapatan kang manahimik at hindi ka kailanman paparusahan dito	C - Mabigat
16	Malubha o paulit-ulit na kawalang-galang sa kliyente na ikinawala o lubhang ikinasira ng account ng kliyente o ng pangalan ng kompanya	D - Napakabigat
17	Pagbabanta habang may dalang armas o nagwawagayway nito, o sa paraang tunay na kinatatakutan ng tao na masaktan agad	D - Napakabigat
18	Pakikipag-away na may malubhang sugat, may gamit na armas, o ikaw ang nanimula o umatake	D - Napakabigat
19	Sadyang pananakit sa superyor, kasamahan, kliyente, o ibang tao dahil sa trabaho, nasa loob man o labas ng kompanya <i>Kung magaan ang sugat, minsanan lang ang pangyayari, at may malaking pang-uudyok, puwedeng isaalang-alang ng Panel ang pagpapagaan sa ilalim ng Seksyon 3.5.</i>	D - Napakabigat
20	Sexual harassment o gender-based sexual harassment sa anumang anyo na nakasaad sa batas, personal man, nakasulat, o online. Ang Committee on Decorum and Investigation ang humahawak ng reklamo. Ang mas magagaang gender-based na gawi ay sumusunod sa hagdan ng parusa sa Safe Spaces Act, magsisimula sa Katamtaman <i>Ang Committee on Decorum and Investigation sa Seksyon 5.9 ang humahawak nito, hindi ang karaniwang Panel. Ang mas magagaang gender-based na gawi sa ilalim ng RA 11313 ay may sariling hagdan ng parusa na nagsisimula sa Katamtaman.</i>	D - Napakabigat
21	Malaswa o hindi disenteng gawi, o pakikipagtalik, sa loob ng kompanya o ng kliyente	D - Napakabigat
22	Paglalagay o paggawa ng pekeng ebidensya laban sa superyor o kasamahan; o sadyang paghahain ng pekeng reklamo o pagsisinungaling sa imbestigasyon	D - Napakabigat

23	Paghihiganti sa sinumang may magandang loob na nag-report ng paglabag, naghain ng reklamo, nagbigay ng ebidensya, o sumali sa imbestigasyon	D - Napakabigat
----	---	------------------------

4.8 Pananagutan ng mga Supervisor at Manager

Ang mga supervisor at manager ay may hawak na posisyon ng tiwala. Saklaw sila ng parehong pamantayan tulad ng lahat, at ng mga karagdagang ito. Ang supervisor na gumawa ng paglabag sa Seksyon 4.1 hanggang 4.7 ay saklaw ng parehong uri, na ang posisyon niya ay ituturing na pampabigat sa ilalim ng Seksyon 3.5.

URI A - MAGAAN Bibig na babala → Sulat na babala → 3 araw → 7 araw		URI B - KATAMTAMAN Sulat na babala → 3 araw → 7 araw → Tanggal	URI C - MABIGAT 7 araw → 15 araw → Tanggal	URI D - NAPAKABIGAT Tanggal agad sa unang paglabag
BLG.	PAGLABAG	URI		
1	Hindi paggawa, pagtala, o pagtalakay ng kinakailangang performance evaluation ng mga tauhan	A - Magaan		
2	Hindi pagpapaalam sa mga tauhan ng Code na ito, ng patakaran, alituntunin, safety procedure, at iba pang bagay sa trabaho	B - Katamtaman		
3	Hindi pag-report sa HR, sa loob ng limang (5) araw ng trabaho mula nang malaman, ng paglabag ng isang tauhan	B - Katamtaman		
4	Hindi maayos na pamamahala na nagdulot ng malaking pinsala sa kompanya o kliyente, o ng sugat na sana ay naiwasan	C - Mabigat		
5	Halatang pagtatangi o paboritismo sa pamamahagi ng trabaho, overtime, evaluation, rekomendasyon sa promotion, o disiplina	C - Mabigat		
6	Pagpataw sa tauhan ng parusa, multa, bawas sa sahod, o hindi opisyal na parusa sa labas ng proseso ng Code na ito	C - Mabigat		
7	Paggamit ng preventive suspension bilang parusa, o para iwasan ang pagdinig	C - Mabigat		
8	Pag-utos o pagpilit sa tauhan na gumawa ng labag sa Code na ito, sa patakaran, o sa batas; o mamekeng record	D - Napakabigat		
9	Hindi pagkilos o pagtatago ng report tungkol sa sexual harassment, gender-based harassment, pambu-bully, diskriminasyon, o malubhang delikadong kalagayan	D - Napakabigat		
10	Paghihiganti, o pagpayag o pag-utos ng paghihiganti, sa empleyadong may magandang loob na nag-report, naghain ng reklamo, o sumali sa imbestigasyon	D - Napakabigat		
11	Paghingi ng pera, gamit, serbisyo, o personal na pabor sa tauhan bilang kapalit, sabihin man o hindi, ng magandang pagtrato	D - Napakabigat		

PARA SA MGA SUPERVISOR: TATLONG BAGAY NA MADALAS MALING GAWIN

Una, ang hindi opisyal na parusa. Ang pagpapauwi sa isang tao, pagbawas ng overtime niya, o paglipat sa mas mabigat na assignment dahil sa may ginawa siya ay parusang ipinataw nang walang tamang proseso. I-report ito sa HRD at hayaang tumakbo ang proseso.

Pangalawa, ang pagkaantala. Ang animnapung (60) araw na palugit sa Seksyon 3.11 ay nagsisimula sa sandaling IKAW ay nakaalam. Ang pag-upo sa isang report ay puwedeng mag-alis sa karapatan ng kompanyang kumilos dito.

Pangatlo, ang malabong sulat. Ang "nagpabaya ka sa tungkulin mo" ay hindi Notice to Explain. Isulat ang gawa, ang petsa, ang lugar, at ang patakaran ng labag — kung hindi, babagsak ang buong kaso sa proseso gaano ka man katama sa mga pangyayari.

BAHAGI V PAMANTAYAN AT BENEPISYO SA TRABAHO

Nakasaad sa Bahaging ito ang mga pamantayan at benepisyong ipinapatupad sa lahat ng empleyado. May isa sa dalawang label ang bawat benepisyo, para makita agad ng empleyado kung saan nangagaling ang karapatang iyon:

LABEL	ANO ANG IBIG SABIHIN
AYON SA BATAS	Kailangan ng batas. Dapat itong ibigay ng kompanya anuman ang patakaran nito, at hindi ito puwedeng bawasan, isuko, o ipagpalit — hindi ng Code na ito, hindi ng personal na kasunduan, at hindi kahit pumayag pa ang empleyado.
BIGAY NG KOMPANYA	Bigay ng kompanya nang higit sa hinihingi ng batas. Malaya ang kompanyang hindi ito ibigay. Ngunit kapag naibigay na ito nang regular at sinadya, hindi na ito puwedeng bawiin o bawasan nang basta-basta (Artikulo 100, Labor Code).

Kung susugan ang batas at magbigay ng higit sa nakasaad sa Bahaging ito, ang batas ang masusunod at ituturing na nabago nang naaayon ang Bahaging ito.

5.1 Oras ng Trabaho, Attendance, at Pagiging Maagap

Ang karaniwang araw ng trabaho ay walong (8) oras kasama ang meal break na hindi bababa sa animnapung (60) minuto, na hindi binabayaran. Ang karaniwang oras sa opisina sa Laguna at Maynila ay 8:00 N.U. hanggang 5:00 N.H., Lunes hanggang Biyernes, at may trabaho sa Sabado ayon sa iskedyul. Ang mga nakatalaga sa site ng kliyente ay susunod sa iskedyul na napagkasunduan sa kliyente, na ipapaalam nang nakasulat.

May grace period na labinlimang (15) minuto matapos ang opisyal na simula ng shift. Ang oras na nawala dahil sa pagiging huli o undertime ay ibabawas sa sahod batay sa tunay na minutong nawala. Ang pagbawas ng oras na hindi pinasukan ay hindi parusang disiplinaryo; hiwalay ang aksyong disiplinaryo sa pagiging huli at nasa Seksyon 4.1 ito.

May karapatan ang bawat empleyado sa pahingang hindi bababa sa dalawampu't apat (24) na magkakasunod na oras matapos ang bawat anim (6) na magkakasunod na araw ng trabaho. Kung kailangan ng kliyente ng trabaho sa nakatakdang rest day, ipapatupad ang dagdag-bayad sa Seksyon 5.2.

Ang night shift differential na hindi bababa sa sampung porsyento (10%) ng basic hourly rate ay ibinibigay sa bawat oras na pinasukan mula 10:00 N.G. hanggang 6:00 N.U.

5.2 Overtime, Undertime, at Rest Day

Ang overtime ay dapat aprubahan nang nakasulat ng supervisor BAGO ito gawin, at itatala ang pag-apruba sa timesheet. Umiiral ang panuntunang ito para makontrol ng kompanya ang gastos at tauhan; hindi ito paraan para makaiwas sa pagbabayad.

DAPAT BAYARAN ANG OVERTIME NA TALAGANG GINAWA AT ALAM NG KOMPANYA

Kung may ginawang overtime ang empleyado nang walang paunang nakasulat na pag-apruba, ngunit kailangan ang trabaho at alam ito ng supervisor at pinabayaang magpatuloy, dapat bayaran ang overtime. Ang kakulangan sa paunang pag-apruba ay tatratuhin, kung mayroon man, bilang paglabag na Magaan.

Ang panuntunang basta hindi babayaran ang overtime na walang pahintulot ay hindi puwedeng ipatupad sa mga oras na alam ng kompanya at pinakinabangan nito.

Mga dagdag-bayad. Ito ang pinakamababang rate ayon sa batas. Kung mas mataas ang ibinibigay ng kontrata sa kliyente o ng kaugalian ng kompanya, ang mas mataas ang masusunod.

TRABAHONG GINAWA	RATE
Overtime sa karaniwang araw ng trabaho	Hourly rate + 25%
Trabaho sa rest day o special non-working day	Daily rate + 30%
Overtime sa rest day o special non-working day	Hourly rate ng araw na iyon + 30%
Trabaho sa regular holiday	200% ng daily rate
Overtime sa regular holiday	Hourly rate ng araw na iyon + 30%
Trabaho sa regular holiday na rest day rin	200% + 30% ng halagang iyon
Night shift differential (10:00 N.G. – 6:00 N.U.)	Hourly rate + 10%

Undertime. Bawal ang undertime maliban sa emergency o sa pangyayaring wala sa kontrol ng empleyado, at kailangan ang pag-apruba ng supervisor. Ang undertime sa isang araw ay hindi puwedeng ipambawas sa overtime sa ibang araw. Ang undertime na mahigit isang (1) oras ay dapat may leave application. Ang paulit-ulit na undertime ay sasailalim sa Seksyon 4.1.

5.3 Mga Leave

Service Incentive Leave (SIL) **AYON SA BATAS**

Ang bawat empleyadong nakapagtrabaho nang hindi bababa sa isang (1) taon ay may karapatan sa limang (5) araw na service incentive leave na may bayad kada taon. Ang taon ay binibilang mula sa araw na nagsimula siyang magtrabaho, at kasama rito ang mga aprubadong pagliban, bayad na regular holiday, at rest day.

Puwedeng gamitin ang SIL para sa bakasyon o sa sakit. Ang hindi nagamit na SIL ay puwedeng gawing pera sa katapusan ng taon, o kapag umalis, batay sa sahod sa petsa ng pagpapalit. Ang aplikasyon para sa planadong leave ay isusumite kahit limang (5) araw ng trabaho bago ito; kung dalawang linggo o higit pa ang pagliban, kahit dalawang (2) linggo bago ito.

Sick leave **AYON SA BATAS**

Walang hiwalay na bayad na sick leave ang kompanya bukod sa SIL. Puwedeng gamitin ng empleyado ang SIL credits para sa pagliban dahil sa sakit. Kailangan ng medical certificate mula sa lisensyadong doktor kung tatlo (3) o higit pang magkakasunod na araw ang pagliban. Sa mas maikling pagliban, puwedeng humingi ng medical certificate ngunit hindi ito dapat hilinging walang katuwiran, at ang kawalan nito lamang ay hindi gagawing walang pahintulot ang pagliban na may dahilan naman.

Kung naubos na ang SIL credits, o hindi pa umaabot sa isang taon ang serbisyo ng empleyado, puwedeng kunin ang pagliban dahil sa sakit bilang leave na walang bayad sa ilalim ng mga tuntunin sa ibaba, at puwedeng mag-claim ang empleyado ng SSS sickness benefit kung kwalipikado.

Mga leave ayon sa batas

LEAVE	ARAW	BATAYAN	KARAPATAN AT KONDISYON
Maternity Leave (RA 11210)	105 / 120 / 60	AYON SA BATAS	Isandaan at limang (105) araw na may buong bayad sa buhay na panganganak, normal man o caesarean, anuman ang katayuang sibil o pagiging lehitimo ng anak; dagdag na labinlimang (15) araw kung kwalipikadong solo parent; animnapung (60) araw sa nakunan o emergency na pagtatapos. Hanggang pitong (7) araw ang puwedeng ilipat sa ama ng bata o, kung wala siya, sa ibang tagapag-alaga. May opsyon ding palawigin nang tatlung (30) araw na walang bayad, basta may abiso.

LEAVE	ARAW	BATAYAN	KARAPATAN AT KONDISYON
Paternity Leave (RA 8187)	7	AYON SA BATAS	Pitong (7) araw na may buong bayad para sa kasal na lalaking empleyado, sa bawat isa sa unang apat (4) na panganganak ng lehitimong asawang kasama niyang naninirahan.
Solo Parent Leave (RA 11861)	7	AYON SA BATAS	Pitong (7) araw ng trabaho na may bayad kada taon para sa empleyadong nakapagtrabaho nang hindi bababa sa anim (6) na buwan at may balidong Solo Parent ID mula sa lokal na social welfare office. Hindi puwedeng gawing pera at hindi nadadala sa susunod na taon.
Special Leave for Women (RA 9710)	hanggang 60	AYON SA BATAS	Hanggang dalawang (2) buwan na may buong bayad matapos ang operasyong dulot ng gynecological na karamdaman, para sa empleyadong nakapagtrabaho nang hindi bababa sa anim (6) na buwan sa loob ng nakaraang labindalawang (12) buwan.
Leave para sa Biktima ng Karahasan (RA 9262)	10	AYON SA BATAS	Sampung (10) araw na may bayad, puwedeng palawigin, para sa babaeng empleyadong biktima ng karahasan laban sa kababaihan at kanilang mga anak, kapag nagpakita ng protection order o sertipikasyon mula sa barangay, piskal, o clerk of court. Panatilihin lihim ito ng kompanya.
Bereavement Leave	3	BIGAY NG KOMPANYA	Tatlong (3) araw na may bayad kapag namatay ang asawa, anak, magulang, kapatid, lolo o lola, o biyenang. Magpaalam nang maaga hangga't kaya; magsumite ng patunay ng pagkamatay pagbalik.

Leave na walang bayad (LWOP) **BIGAY NG KOMPANYA**

Ang empleyadong wala nang natitirang leave credits ay puwedeng mag-apply ng leave na walang bayad. Kailangan nito ang pag-apruba ng supervisor at ng HRD, at kung apektado ang site ng kliyente, ang pakikipag-ugnayan sa kliyente. Isumite ang kahilingan kahit dalawang (2) linggo bago ito kung inaasahan ang pangangailangan. Hindi karapatan ang LWOP; gayunman, hindi dapat basta tanggihan ang pag-apruba kung mabigat ang dahilan.

Ang aprubadong LWOP ay hindi pumuputol sa pagpapatuloy ng serbisyo, ngunit hindi kasama ang mga araw na iyon sa pagbilang ng benepisyong nakabatay sa haba ng serbisyo.

5.4 Payroll at Timekeeping

- **Araw ng sahod.** Sahod tuwing kinsenas — sa ika-15 at sa huling araw ng buwan. Kung ang araw ng sahod ay rest day o holiday, ibibigay ito sa nakaraang araw ng trabaho. Hindi lalagpas sa labing-anim (16) na araw ang pagitan ng bayaran.
- **Direktang deposito.** Idinideposito ang sahod nang diretso sa bank account ng empleyado. Hindi sisingilin ang empleyado sa pagpapanatili ng payroll account.
- **Payslip.** Bawat empleyado ay tatanggap ng payslip kada sahod na nagsasaad ng panahong sakop, oras na pinasukan, overtime, dagdag-bayad, gross pay, bawat bawas nang hiwa-hiwalay, at net pay. Ibibigay ito nakalimbag man o elektroniko.
- **Legal na bawas lamang.** Ang bawas lamang na pinapayagan ng batas — SSS, PhilHealth, Pag-IBIG, withholding tax — o ang bawas na may nakasulat na pahintulot ng empleyado para sa sarili

niyang pakinabang ang gagawin. Walang bawas na gagawin bilang multa, bilang parusa, o sa oras na talagang pinasukan. Tingnan ang Seksyon 3.12.

- **Tanong sa sahod.** Ang empleyadong naniniwalang may mali sa sahod niya ay dapat magsabi sa supervisor o sa HRD. Kapag napatunayang may mali, itatama ito sa susunod na regular na payroll, o mas maaga kung malaki ang halaga.

5.5 Panuntunan sa Holiday Pay

Saklaw ng panuntunan sa holiday pay ang lahat ng empleyado, maliban sa mga tahasang hindi kasama ayon sa batas (managerial na empleyado, field personnel na hindi matiyak ang oras, at ang iba pang kategoryang nasa Artikulo 82 ng Labor Code). Kung ang isang empleyado ba ay "field personnel" ay nakabatay sa tunay na pangyayari sa pamamahala at pag-uulat, hindi sa titulo ng trabaho.

Mga regular holiday

May karapatan ang empleyado sa isandaang porsyento (100%) ng basic wage sa regular holiday na hindi pinasukan, basta pumasok siya o nasa bayad na leave sa araw ng trabaho bago nito. Ang pumasok sa regular holiday ay may karapatan sa dalawang daang porsyento (200%).

REGULAR HOLIDAY	PETSA
Bagong Taon	Enero 1
Araw ng Kagitingan	Abril 9
Huwebes Santo	Nagbabago
Biyernes Santo	Nagbabago
Araw ng Paggawa	Mayo 1
Araw ng Kalayaan	Hunyo 12
Araw ng mga Bayani	Huling Lunes ng Agosto
Araw ni Bonifacio	Nobyembre 30
Araw ng Pasko	Disyembre 25
Araw ni Rizal	Disyembre 30
Eid al-Fitr	Nagbabago
Eid al-Adha	Nagbabago
Araw na itinakda ng batas para sa halalan	Ayon sa proklamasyon

Mga special (non-working) day

Ipinapatupad ang prinsipyong "walang pasok, walang sahod". Ang pumasok sa special non-working day ay may karapatan sa dagdag na tatlung porsyento (30%) ng basic daily rate.

SPECIAL (NON-WORKING) DAY	PETSA
Bagong Taon ng mga Tsino	Nagbabago
Anibersaryo ng EDSA People Power	Pebrero 25
Sabado de Gloria	Nagbabago
Araw ni Ninoy Aquino	Agosto 21
Araw ng mga Santo	Nobyembre 1
Araw ng mga Kaluluwa	Nobyembre 2
Bisperas ng Pasko	Disyembre 24

SPECIAL (NON-WORKING) DAY	PETSA
Huling araw ng taon	Disyembre 31

Ipinapatupad ng kompanya ang mga holiday sa itaas maliban kung ito ay suspindihin, ilipat, o baguhin ng proklamasyon ng Pangulo o ng batas, at ipapatupad din ang anumang karagdagang araw na ipahayag. Ang opisyal na holiday pay advisory ng DOLE bawat taon ang masusunod kaysa sa listahang ito.

5.6 Mga Benepisyo Ayon sa Batas

Ang bawat benepisyo sa Seksyong ito ay **AYON SA BATAS** — kailangan ng batas ang bawat isa, at wala rito ang puwedeng bawasan, isuko, o ipagpalit. Makukuha ito ng lahat ng empleyado, probationary man o regular, maliban kung diskwalipikado sa ilalim mismo ng batas:

- Social Security System (SSS) — kasama ang benepisyo sa sakit, panganganak, kapansanan, pagreretiro, kamatayan, at libing, at ang Employees' Compensation Program.
- PhilHealth — pambansang segurong pangkalusugan.
- Pag-IBIG Fund (HDMF) — ipon at pautang sa pabahay.
- 13th month pay — hindi bababa sa ikalabindalawang bahagi (1/12) ng basic salary na kinita sa loob ng taon, ibibigay hindi lalampas ng ika-24 ng Disyembre, sa lahat ng rank-and-file na empleyadong nakapagtrabaho nang kahit isang buwan sa taon, anuman ang katayuan at paraan ng pagbabayad ng sahod. Ang umalis bago ang bayaran ay may karapatan sa katumbas na bahagi.
- Service Incentive Leave at ang mga leave ayon sa batas na nasa Seksyon 5.3.
- Retirement pay sa ilalim ng Republic Act No. 7641 para sa empleyadong umabot sa animnapung (60) taong gulang, o sa sapilitang edad na animnapu't lima (65), na may kahit limang (5) taong serbisyo.

Ipinapasa ng kompanya ang lahat ng kontribusyon at bayad sa utang na ibinawas sa sahod sa kaukulang ahensya sa loob ng takdang panahon. Puwedeng tingnan mismo ng mga empleyado ang naitalang kontribusyon nila sa bawat ahensya, at tutulungan sila ng HRD dito.

MGA BENEPISYONG BIGAY NG KOMPANYA NANG HIGIT SA BATAS

Puwedeng magbigay ang kompanya ng benepisyong higit sa hinihingi ng batas. Ang ganoong benepisyo ay may markang **BIGAY NG KOMPANYA** saan man ito lumitaw sa Bahaging ito. Sa petsa ng edisyong ito, ito ang mga iyon: bereavement leave (Seksyon 5.3), leave na walang bayad (Seksyon 5.3), at anumang dagdag-bayad na higit sa pinakamababang itinakda ng batas sa ilalim ng kontrata sa kliyente o ng naitatag nang kaugalian (Seksyon 5.2).

Ang benepisyong bigay ng kompanya ay kusang-loob lamang hanggang sa maging nakagawian ito. Kapag naibigay na ito ng kompanya nang regular at sinadya sa paglipas ng panahon, pinipigilan ng Artikulo 100 ng Labor Code ang pagbawi o pagbawas dito nang basta-basta — kasingtibay na ito ng benepisyong hinihingi ng batas. Kaya dapat ituring ng HRD ang pagbibigay ng bagong benepisyo bilang pangmatagalang pangako, at itala ang batayan ng pagkakaloob nito.

5.7 Kaligtasan at Kalusugan sa Trabaho

Sumusunod ang kompanya sa Republic Act No. 11058 at Department Order No. 198-18. Sa ilalim ng mga ito, may karapatan ang bawat manggagawang malaman ang panganib sa trabaho niya, mabigyan ng PPE nang libre, mag-report ng aksidente o delikadong kalagayan, at tumanggi sa trabahong may agarang panganib sa buhay o kalusugan.

Ang empleyadong may magandang loob na tumanggi sa trabaho dahil sa agarang panganib, o nag-report ng delikadong kalagayan, ay hindi tatanggalin, sususpindihin, ililipat, o pahihirapan dahil dito. Ang ganoong gawa ay napakabigat na paglabag sa ilalim ng Seksyon 4.8.

- Ang PPE na angkop sa gawain ay ibinibigay ng kompanya nang libre. Hindi kailanman sisingilin o ibabawas sa sahod ng kahit sinong empleyado ang halaga nito.
- Magpapanatili ang kompanya ng first aid at magkakaroon ng sanay na first-aider, safety officer, at health and safety committee ayon sa bilang ng tauhan.
- Kukumpletuhin ng lahat ng empleyado ang sapilitang walong (8) oras na seminar sa kaligtasan at kalusugan, at ang mga nakalantad sa partikular na panganib ay tatanggap ng training para roon.
- Ang aksidente, sugat, at sakit na may kinalaman sa trabaho ay ire-report agad sa loob ng kompanya at sa DOLE sa takdang panahon, at itatala sa logbook ng kompanya.
- Nagsasagawa ang kompanya ng pre-employment at taunang medical exam sa sarili nitong gastos. Ang resulta ay confidential na impormasyong medikal, hawak ng HRD nang hiwalay sa 201 file, at ibubunyag lamang kung papayagan ng empleyado o hihingin ng batas.

5.8 Lugar ng Trabahong Walang Droga

Nagpapanatili ang kompanya ng lugar ng trabahong walang droga alinsunod sa Republic Act No. 9165 at Department Order No. 53-03. May apat na bahagi ang programa: adbokasiya at edukasyon; drug testing; gamutan at rehabilitasyon; at, kung nararapat, disiplina.

- **Pag-test.** Ang random drug testing ay isasagawa ng laboratoryong akreditado ng Department of Health, gamit ang itinakdang proseso nito. Ang mga piniling empleyado ay pipiliin sa paraang talagang random at may dokumento. Ang kompanya ang magbabayad.
- **Confirmatory test.** Ang positibong screening ay HINDI pa patunay ng paggamit ng droga. Kailangan itong kumpirmahin ng confirmatory test sa laboratoryong akreditado ng DOH bago ang anumang aksyon. May karapatan ang empleyadong kuwestiyunin ang positibong confirmatory result sa loob ng labinlimang (15) araw sa pamamagitan ng paghiling ng re-test sa sarili niyang gastos.
- **Walang on-the-spot na pag-test.** Hindi mag-te-test ang kompanya sa mismong sandali, at hindi ka pipiliting magbigay ng ihi o dugo batay lamang sa hinala. Kung may makatuwirang dahilan ang kompanyang maniwalang lasing sa droga ang isang empleyado sa trabaho, aalisin muna siya sa anumang gawaing kritikal sa kaligtasan, at ipapadala ang usapin para sa pag-test sa akreditadong laboratoryo sa ilalim ng mga proteksyong nasa itaas.
- **Kompidensyalidad.** Lahat ng resulta ng test ay confidential na impormasyong medikal. Ang pagbubunyag nito nang walang pahintulot ay paglabag sa ilalim ng Seksyon 4.6 at paglabag din sa Data Privacy Act.
- **Gamutan muna sa paggamit.** Ang opisyal o empleyadong napatunayang positibo sa PAGGAMIT ng droga, sa kumpirmadong test, ay ipapadala sa gamutan at rehabilitasyon sa sentrong akreditado ng DOH. Ipatatupad ang pagtanggap sa ilalim ng Code na ito kung tatanggi ang empleyado sa referral, hindi niya matapos ang programa, muling maging positibo pagkatapos nito, o kung ang gawa ay may kinalaman sa pagdadala, pagbebenta, pamimigay, o pagiging lasing sa droga habang gumagawa ng gawaing kritikal sa kaligtasan.

5.9 Laban sa Sexual Harassment at Ligtas na Espasyo

Ipinapatupad ng kompanya ang Republic Act No. 7877 (Anti-Sexual Harassment Act) at ang Republic Act No. 11313 (Safe Spaces Act). Inaatasan ng dalawang batas ang employer na pigilan ang harassment, magbigay ng proseso para sa reklamo, at kumilos dito.

Committee on Decorum and Investigation (CODI)

Bubuo ang kompanya ng Committee on Decorum and Investigation na binubuo ng kahit tig-isang kinatawan mula sa pamunuan, sa mga empleyado, at, kung mayroon, sa hanay ng supervisor — na may balanseng representasyon ng kasarian. Tatanggap ang mga miyembro ng training sa gender sensitivity at sa paghawak ng reklamo. Ang CODI, hindi ang Administrative Review Panel, ang humahawak ng reklamo sa sexual harassment at gender-based na sexual harassment.

Ano ang bawal

- Ang paghingi o pag-atas ng pabor na seksuwal kapalit ng pagkuha sa trabaho, pagpapatuloy ng trabaho, promotion, magandang evaluation, assignment, o kahit anong benepisyo — tinanggap man ang hiling o hindi.
- Ang hindi ginustong seksuwal na panunuyo, komento, biro, kilos, o pagpapakita ng malaswang materyal.
- Ang gender-based na harassment sa ilalim ng RA 11313, kasama ang catcalling, wolf-whistling, paulit-ulit na hindi ginustong komento sa hitsura ng tao, panlalait sa kasarian o sa pagkatao, paulit-ulit na malaswang biro, hindi ginustong paanyaya, at pagsunod-sunod — kasama na kung ginawa online o sa mensahe.
- Ang pag-upload, pag-share, o pagbabatang i-share ang malalaswang larawan o pribadong impormasyon ng isang kasamahan.

Puwedeng gawin ng kahit sino laban sa kahit sino ang harassment, anuman ang kasarian o ranggo, at hindi mahalaga kung may relasyon ba ng awtoridad sa pagitan nila.

Paano magreklamo

Puwedeng gawin ang reklamo sa kahit sinong miyembro ng CODI, sa HRD, o sa May-ari o General Manager, nakasulat man o pasalita. Kung pasalita, isusulat ito ng tumanggap at pipirmahan ng nagreklamo bilang pagkumpirma. Kikilusan ang reklamo sa loob ng sampung (10) araw mula sa paghahain, at tatapusin ang imbestigasyon sa makatuwirang panahon.

Ang pagkakakilanlan ng nagreklamo at ang detalye ng reklamo ay pananatiliing lihim at ibubunyag lamang sa mga kailangang makaalam para makapag-imbestiga, o hanggang sa hinihingi ng karapatan sa tamang proseso ng inirereklamo. May karapatan ang inirereklamo sa parehong tamang proseso sa Seksyon 3.6, kasama ang nakasulat na paunawa ng mismong gawang inirereklamo.

Puwedeng gumawa ng pansamantalang hakbang — paghiwalay sa dalawang panig, pagpapalit ng assignment o reporting line, pag-aayos ng iskedyul — para protektahan ang nagreklamo habang may imbestigasyon. Hindi dapat makasama sa nagreklamo ang mga hakbang na ito, gaya ng paglipat sa mas mabigat na assignment o mas mababang rate.

Walang anuman sa prosesong ito ang humahadlang sa nagreklamong maghain din ng kasong kriminal o sibil, o ng reklamo sa DOLE, sa Commission on Human Rights, o sa Philippine Commission on Women. Hindi pipiliting pumili ng nagreklamo sa pagitan ng panloob at panlabas na remedyo.

PAGHIHIGANTI LABAN SA NAGREKLAMO

Ang paghihiganti sa taong naghain ng reklamo sa harassment nang may magandang loob, o nagbigay ng ebidensya rito, ay paglabag na Napakabigat na may parusang pagtanggag — matuloy man o hindi ang orihinal na reklamo.

5.10 Mental Health at Hindi Pagtatangi sa Kalusugan

Sa ilalim ng Republic Act No. 11036, magpapalaganap ang kompanya ng kamalayan tungkol sa mental health, magbibigay ng daan sa serbisyo, at ituturing ang kondisyong pangkaisipan bilang usaping pangkalusugan at hindi usaping disiplinaryo. Ang empleyadong humihingi ng tulong para sa kondisyong pangkaisipan ay hindi paparusahan, at lihim ang impormasyon tungkol dito.

Sa ilalim ng Republic Act No. 11166 (HIV at AIDS), Department Order No. 73-05 (tuberculosis), at Department Order No. 05-10 (Hepatitis B), walang empleyado o aplikanteng pipilitin ipaalam ang kanyang katayuan, sasailalim sa sapilitang pag-test bilang kondisyon sa trabaho, tatanggalin, tatanggihan ng benepisyo, o tatangihan dahil sa tunay o pinaghihinalaang katayuan. Mahigpit na lihim ang impormasyong ito.

Kung ang isang kondisyon sa kalusugan ay talagang nakakaapekto sa kakayahan ng empleyadong gawin nang ligtas ang isang gawain, isasaalang-alang muna ng kompanya ang makatuwirang pag-aayos — pagpapalit ng gawain, ng iskedyul, o ng assignment — bago ang anumang ibang aksyon. Ang

paghihiwalay dahil sa sakit ay nangangailangan ng sertipikasyon mula sa kinauukulang public health authority na ang sakit ay hindi magagamot sa loob ng anim (6) na buwan kahit may tamang paggamot, at may kaakibat itong separation pay ayon sa batas.

BAHAGI VI MGA AKSYON SA TRABAHO AT PAGHIHIWALAY

6.1 Promotion, Transfer, at Muling Pag-uuri

Sinusuportahan ng kompanya ang paglago ng kwalipikadong empleyado. Ang bakanteng posisyon ay ipapaalam sa loob ng kompanya bago o kasabay ng pag-anunsyo nito sa labas, para may patas na pagkakataong mag-apply ang mga kasalukuyang empleyado.

- **Lateral transfer.** Paglipat sa ibang posisyon na pareho ang salary range. Puwedeng ilipat ng kompanya ang empleyado kung kailangan ng negosyo, basta hindi ito pagbaba ng ranggo, hindi nababawasan ang sahod o benepisyo, hindi ito walang katuwiran, abala, o nakakasama sa empleyado, at hindi ito ginagamit bilang parusa.
- **Promotion.** Paglipat sa posisyong mas mataas ang pay grade. Nakabatay ito sa record ng performance, sa napatunayang kakayahan, at sa pangangailangan ng posisyon. Ang bagong na-promote ay puwedeng ilagay sa promotional probation na hanggang anim (6) na buwan; kung hindi maabot ang pamantayan ng bagong posisyon, babalik siya sa dating posisyon sa dating rate — at hindi kailanman tatanggalin.
- **Muling pag-uuri.** Pagbabago sa tungkuling nakakabit sa isang posisyon. Kung malaki ang pagbabago, kailangan ang pahintulot ng empleyado, at kung karapat-dapat ang pagbabago ng pay grade, aayusin ang sahod.

6.2 Pagsusuri ng Performance

Ang pormal na performance evaluation ay ginagawa dalawang beses sa isang taon para sa regular na empleyado, at sa ikatlo at ikalimang buwan para sa probationary. Ire-rate ng supervisor ang empleyado laban sa pamantayan ng posisyon at tatalakayin ang rating sa kanya. May karapatan ang empleyadong makita ang natapos na evaluation, magsulat ng komento rito, at makakuha ng kopya.

Kung mababa sa pamantayan ang performance, ang tugon ay nakasulat na Performance Improvement Plan (PIP), hindi disiplina. Dapat nakasaad sa PIP ang mismong kakulangan, ang pamantayang dapat abutin, ang suporta at training na ibibigay ng kompanya, at ang panahong susuriin na hindi bababa sa animnapung (60) araw. Kung hindi lamang naabot ng empleyado ang pamantayan matapos ang tunay na PIP saka puwedeng isaalang-alang ng kompanya ang paghihiwalay dahil sa malubha at paulit-ulit na kapabayaang o kawalan ng kakayahan, sa proseso ng Seksyon 3.6.

ANG MAHINANG PERFORMANCE AY HINDI MALING ASAL

Ang empleyadong nagsisikap ngunit hindi maabot ang pamantayan ay kailangan ng training. Ang empleyadong may kakayahan ngunit ayaw gumawa ay kailangan ng disiplina. Ang pagtrato sa una na parang pangalawa ang pinakamadalas at pinakamahal na pagkakamali ng isang employer.

6.3 Pagtatapos ng Trabaho ng Employer

Puwedeng tapusin ng kompanya ang trabaho dahil lamang sa malubha o awtorisadong dahilan, at pagkatapos lamang sundin ang naaangkop na proseso.

Malubhang dahilan (Artikulo 297) — walang separation pay

- Malubhang maling asal, o sadyang pagsuway sa legal na utos ng employer kaugnay ng trabaho ng empleyado.
- Malubha at paulit-ulit na kapabayaang sa tungkulin.
- Pandaraya, o sadyang pagsira sa tiwalang ipinagkaloob ng employer sa empleyado.
- Paggawa ng krimen laban sa employer, sa kapamilya nito, o sa awtorisadong kinatawan nito.

- Iba pang dahilang katulad ng mga nabanggit.

Proseso: ang panuntunan ng dalawang sulat sa Seksyon 3.6 — Notice to Explain, kahit limang araw ng kalendaryo para sumagot, pagkakataong marinig, at Notice of Decision.

Awtorisadong dahilan (Artikulo 298 at 299) — may separation pay

AWTORISADONG DAHILAN	SEPARATION PAY	PROSES
Paglalagay ng makinang papalit sa tao	1 buwang sahod o 1 buwan kada taon ng serbisyo, alinman ang mas mataas	Nakasulat na paunawa sa empleyado AT sa DOLE kahit 30 araw bago ang petsa ng bisa
Redundancy	1 buwang sahod o 1 buwan kada taon ng serbisyo, alinman ang mas mataas	Ganoon ding 30-araw na dalawahang paunawa; dapat ipakita ng kompanya ang patas na batayan ng pagpili
Retrenchment para maiwasan ang lugi	1 buwang sahod o 1/2 buwan kada taon ng serbisyo, alinman ang mas mataas	Ganoon ding 30-araw na paunawa; dapat patunayan ng kompanya ang malaki at nalalapit na lugi
Pagsasara na hindi dahil sa malubhang lugi	1 buwang sahod o 1/2 buwan kada taon ng serbisyo, alinman ang mas mataas	Ganoon ding 30-araw na paunawa
Pagsasara dahil sa malubhang lugi	Wala	Ganoon ding 30-araw na paunawa; dapat patunayan ang lugi
Sakit (Artikulo 299)	1 buwang sahod o 1/2 buwan kada taon ng serbisyo, alinman ang mas mataas	Sertipikasyon ng kinauukulang public health authority na hindi magagamot ang sakit sa loob ng 6 na buwan; 30-araw na paunawa

Ang bahaging hindi bababa sa anim (6) na buwan ng serbisyo ay bibilangin bilang isang (1) buong taon sa pagkuwenta ng separation pay.

Ang empleyadong tinanggal dahil sa malubhang dahilan ay walang karapatan sa separation pay. Gayunman, puwedeng magbigay ang kompanya ng tulong pinansyal bilang awa kung ang dahilan ay walang kinalaman sa malubhang maling asal o sa gawang sumisira sa moral na pagkatao.

6.4 Pagbibitiw

Ang empleyadong balak magbitiw ay magbibigay ng nakasulat na paunawa kahit tatlumpung (30) araw ng kalendaryo bago ang balak na petsa, para makapag-ayos ang kompanya ng maayos na turnover at, kung may kinalaman ang site ng kliyente, maipaalam ito sa kliyente. Puwedeng bawasan o alisin ng kompanya ang panahong ito.

Puwedeng magbitiw ang empleyado nang walang tatlumpung araw na paunawa, at walang pananagutan, sa alinman sa mga malubhang dahilan sa Artikulo 300(b) ng Labor Code: malubhang insulto ng employer o ng kinatawan nito sa dangal at pagkatao ng empleyado; hindi makataong pagtrato; paggawa ng krimen laban sa empleyado o sa malapit niyang pamilya ng employer o ng kinatawan nito; at iba pang dahilang katulad nito.

INAALIS ANG DALAWANG BUWANG LIQUIDATED DAMAGES

Hindi naniningil ang kompanya ng liquidated damages sa empleyadong hindi nakapagbigay ng tatlung (30) araw na paunawa ng pagbibitiw.

Ang employer na talagang napinsala ng biglaang pagbibitiw ay puwedeng habulin ang pinsalang iyon sa tamang tanggapan, ngunit kailangan niyang patunayan ito. Ang HINDI puwedeng gawin ng kompanya ay ipagkait ang huling sahod, ipagkait ang Certificate of Employment, o magbawas ng parusa sa sahod dahil maikli ang paunawa. Ang mga gawang iyon ay naglalagay sa kompanya sa panganib ng money claim at ng natuklasang iligal na bawas.

Ang pagbibitiw na tinanggap na ay puwedeng bawiin lamang kung papayag ang kompanya. Hindi pipiliting magbitiw ang empleyado kapalit ng pagharap sa prosesong disiplinaryo; ang pagbibitiw na nakuha sa ganoong paraan ay hindi kusang-loob.

6.5 Huling Sahod, Clearance, at Certificate of Employment

Ibibigay ang huling sahod sa loob ng tatlung (30) araw ng kalendaryo mula sa petsa ng paghihiwalay, alinsunod sa DOLE Labor Advisory No. 06-20, maliban kung mas maaga ang itinatakdang patakaran o kasunduan ng kompanya. Kasama sa huling sahod ang:

- hindi pa nababayarang sahod hanggang sa huling araw na talagang pinasukan;
- katumbas na bahagi ng 13th month pay;
- pagpapalit sa pera ng hindi nagamit na Service Incentive Leave;
- separation pay, kung ang paghihiwalay ay dahil sa awtorisadong dahilan o kung kailangan ito;
- retirement pay, kung naaangkop;
- anumang halagang nararapat sa ilalim ng patakaran ng kompanya, ng personal na kasunduan, o ng collective agreement.

Clearance. Isasauli ng empleyado ang lahat ng ari-arian ng kompanya — kasangkapan, instrumento, ID, uniform, telepono, laptop, susi, dokumento — at aayusin ang mga pananagutan. Ang clearance ay ipoproceso agad at hindi gagamitin para maantala ang huling sahod lagpas sa tatlung araw. Kung pinagtatalunan ang isang partikular na pananagutan, ilalabas ng kompanya sa takdang panahon ang bahaging hindi pinagtatalunan.

Certificate of Employment. Ang Certificate of Employment na nagsasaad ng petsa ng pagpasok at paglabas at ng posisyong hinawakan ay ibibigay sa loob ng tatlong (3) araw mula sa paghiling, kahit kailan, nagbitiw man o natanggal, at natapos man o hindi ang clearance. Hindi kailanman gagawing kondisyon ang pagpirma ng quitclaim bago ito ibigay.

Quitclaim. Kusang-loob ang quitclaim. May karapatan ang empleyadong basahin ito, iuwi muna, at humingi ng payo bago pumirma. Ang quitclaim na pinirmahan para sa halagang malinaw na mas mababa sa nararapat, o pinirmahan sa ilalim ng pamimilit, ay hindi humahadlang sa paghahabol sa bandang huli.

Exit interview. Inaanyayahan ang umaalis na empleyado sa exit interview. Kusang-loob ito. Layunin nitong mangalap ng impormasyon para mapabuti ang patakaran ng kompanya, at ang sinabi rito ay hindi makakaapekto sa huling sahod, sa Certificate of Employment, o sa pagiging kwalipikadong muling matanggap sa trabaho.

MGA ANNEX MGA FORM AT SANGGUNIAN

Ang mga form sa mga Annex na ito ang pamantayang form ng Human Resources Department. Puwede itong kopyahin at sagutan nang sulat-kamay o elektroniko. Hindi opsyonal ang paggamit nito: ang aksyong disiplinaryong itinala sa iba ay mas mahirap ipagtanggol, at ang Notice to Explain na kulang sa alinman sa nasa Annex A ay may depekto sa mata ng batas.

Magkakasunod ang paggamit nila. Ang Annex A ang unang lumalabas; ang Annex B ang nakasulat mong paliwanag at galing sa iyo; ang Annex C ay ibinibigay lamang kung magkakaroon ng pagdinig; ang Annex D ay papel na ginagamit ng Panel at hindi kailanman ibinibigay sa empleyado; ang Annex E ang nagsasara ng kaso at ibinibigay sa iyo. Ang Annex G ay pipirmahan nang minsan lamang, sa pagtanggap ng Code na ito, at isasampa sa 201 file mo.

ANNEX A — NOTICE TO EXPLAIN

Reference No. _____

Petsa ng paglabas _____

Pangalan ng empleyado _____

Posisyon / Departamento _____

Superyor _____

Ikaw ay inaatasang magpaliwanag nang nakasulat kung bakit hindi ka dapat parusahan sa gawa o pagkukulang na nakasaad sa ibaba.

1. Ang mismong gawa o pagkukulang (isulat ang ANO ang nagawa, at ang PETSA, ORAS, at LUGAR):

2. Probisyon ng Kodigo ng Disiplina o patakarang nalabag (isulat ang bilang ng seksyon at ang paglabag):

3. Uri ng paglabag at parusang isinasaalang-alang:

4. Ang karapatan mong magpaliwanag. Kailangan mong magsumite ng nakasulat na paliwanag sa Human Resources Department sa loob ng limang (5) araw ng kalendaryo mula sa pagtanggap mo ng sulat na ito, ibig sabihin, hanggang _____. Puwede kang maglakip ng dokumento at magsabi ng testigo. Puwede kang tulungan ng kinatawan o abogadong ikaw mismo ang pumili, sa sarili mong gastos, at puwede kang humingi ng palugit nang nakasulat.

5. Administrative conference. Magkakaroon ng pagdinig kung hihilingin mo ito, kung pinagtatalunan ang mga pangyayari, o kung isinasaalang-alang ang pagtanggap. Bibigyan ka ng nakasulat na abiso kahit tatlong (3) araw ng trabaho bago ito.

6. Kung hindi ka sasagot. Kung hindi ka sasagot sa loob ng panahong ibinigay at hindi ka hihingi ng palugit, ipapasya ang kaso batay sa mga record na mayroon. Ang hindi pagsagot ay hindi mismo pag-amin ng kasalanan.

7. Kung tatanggi ang empleyadong tumanggap o pumirma. Itala ang pagtanggi sa ibaba sa harap ng saksi, at magpadala ng kopya sa huling kilalang address ng empleyado sa pamamagitan ng registered mail o courier.

_____Inilabas ng (HRD) — Pirma sa ibabaw ng nakalimbag
na pangalan_____
Tinanggap ng (Empleyado) — Pirma at petsa

ANNEX B — NAKASULAT NA PALIWANAG NG EMPLEYADO

NTE Reference No. _____

Petsa ng sagot na ito _____

Pangalan ng empleyado _____

Posisyon / Departamento _____

Ang paliwanag ko (isulat ang panig mo sa mga pangyayari; maglakip ng dagdag na papel at dokumento kung kailangan):

Mga dokumentong nakalakip:

Mga testigong nais kong iharap (pangalan at kung ano ang sasabihin ng bawat isa):

Pakisaad:

- ☐ Humihiling ako ng administrative conference.
- ☐ Hindi ako humihiling ng pagdinig at isinusumite ko ang usapin sa nakasulat na paliwanag na ito.
- ☐ Tutulungan ako ng kinatawan o abogado: _____

Empleyado — Pirma sa ibabaw ng nakalimbag na pangalan_____
Petsa at oras ng pagtanggap ng HRD

ANNEX C — ABISO NG ADMINISTRATIVE CONFERENCE

NTE Reference No.
Petsa ng paglabas
Pangalan ng empleyado
Posisyon / Departamento
Petsa ng pagdinig
Oras
Lugar

Magkakaroon ng administrative conference sa petsa, oras, at lugar na nakasaad sa itaas kaugnay ng Notice to Explain na nabanggit. Sa pagdinig, bibigyan ka ng pagkakataong ipaliwanag ang panig mo, magharap ng dokumento at testigo, at sumagot sa mga tanong tungkol sa usapin.

Puwede kang tulungan ng kinatawan o abogadong ikaw mismo ang pumili, sa sarili mong gastos. Dalhin ang anumang dokumentong nais mong isaalang-alang ng panel.

Hindi ipinapatupad dito ang teknikal na alituntunin sa ebidensya. Kung hindi ka makakadalo sa nakatakandang petsa sa makatuwirang dahilan, ipaalam sa HRD nang nakasulat bago ang iskedyul para maisaayos ito. Kung hindi ka dadalo at walang ibinigay na dahilan, ipapasya ang kaso batay sa mga record.

PANEL / MGA OPISYAL NA DUMALO	PANGALAN AT POSISYON
Chair (HR Head)	
Miyembro (Department Head)	
Miyembro (kapantay ng inirereklamo)	
Tagatala	

 Inilabas ng (HRD)

 Tinanggap ng (Empleyado) — Pirma at petsa

ANNEX D — CASE EVALUATION FORM

Case / NTE Reference No.

Pangalan ng empleyado

Posisyon / Departamento

Petsa ng pangyayari

Petsa ng NTE

Petsa ng pagtanggap ng paliwanag

Petsa ng pagdinig

1. Natuklasang pangyayari (kung ano ang natuklasan ng panel na talagang nangyari, at sa anong ebidensya):

2. Probisyon ng Kodigo na nalabag, at uri ng paglabag:

3. Ang paliwanag ng empleyado, at kung tinanggap ba ito — kasama ang dahilan kung bakit oo o hindi:

4. Naunang record sa loob ng nakaraang labindalawang (12) buwan (ilista ang bawat parusa at petsa; isulat ang "wala" kung wala):

5. Mga pampagaan na isinaalang-alang (Sek. 3.5)

6. Mga pampabigat na isinaalang-alang (Sek. 3.5)

7. Parusa sa ilalim ng talaan (Sek. 3.4), at inirerekomendang parusa kung iba — kasama ang dahilan ng pagkakaiba:

8. Pagbabayad ng pinsala, kung mayroon, at kung nagbigay ba ang empleyado ng nakasulat na pahintulot sa bawas (Sek. 3.12):

Panel Chair

Miyembro

Miyembro

Aksyon ng May-ari / General Manager:

ANNEX E — NOTICE OF DECISION

Case / NTE Reference No. _____

Petsa ng paglabas _____

Pangalan ng empleyado _____

Posisyon / Departamento _____

Matapos isaalang-alang ang Notice to Explain na may petsang _____, ang nakasulat mong paliwanag na may petsang _____, ang administrative conference noong _____, at ang ebidensyang nasa record, narito ang naging pasya ng kompanya.

1. Natuklasan:

2. Probisyon ng Kodigo ng Disiplina na nalabag:

3. Bakit tinanggap / hindi tinanggap ang paliwanag mo:

PARUSANG IPINATAW	DETALYE
☐ Walang parusa — ibinasura ang kaso	
☐ Bibig na Babala	
☐ Sulat na Babala	
☐ Suspensyon	Bilang ng araw ng trabaho: _____ Mula: _____ Hanggang: _____
☐ Pagtanggap	Petsa ng bisa ng paghihiwalay: _____

Ang karapatan mong mag-apela. Puwede kang humingi ng muling pagsusuri sa pasyang ito sa pamamagitan ng nakasulat na Letter of Appeal sa Human Resources Department sa loob ng limang (5) araw ng kalendaryo mula sa pagtanggap mo nito, na nagsasaad ng mga dahilan at may kalakip na bagong ebidensya. Reresolbahin ito nang nakasulat sa loob ng labinlimang (15) araw ng kalendaryo. Walang anuman sa sulat na ito ang naglilimita sa karapatan mong dalhin ang usapin sa Department of Labor and Employment o sa kahit anong tanggapanang may hurisdiksyon.

Inaprubahan ng (May-ari / General Manager)

Tinanggap ng (Empleyado) — Pirma at petsa

ANNEX G — PAGKILALA AT PAGSANG-AYON NG EMPLEYADO

Kinikilala ko na nakatanggap ako ng kopya ng TXTAIRE OPC Kodigo ng Disiplina, Series 2, 2026 Edition.

Kinukumpirma ko na ipinaliwanag sa akin ang nilalaman nito, na nagkaroon ako ng pagkakataong magtanong tungkol sa anumang probisyong hindi ko naintindihan, at nasagot ang mga tanong ko.

Naiintindihan ko na nakasaad sa Kodigong ito ang pamantayang etikal ng kompanya, ang asal na inaasahan sa akin, ang mga paglabag na kinikilala ng kompanya at ang kaukulang parusa, at ang prosesong susundin ng kompanya bago ipataw sa akin ang anumang parusa.

Naiintindihan ko na may karapatan akong makatanggap ng nakasulat na paunawa ng anumang bintang laban sa akin, ng kahit limang (5) araw ng kalendaryo para sumagot nang nakasulat, na marinig, na tulongan ng kinatawan o abogadong ako mismo ang pumili, at na mag-apela sa anumang pasya.

Naiintindihan ko na magkakabisa ang Kodigong ito tatlumpung (30) araw mula sa pamamahagi nito, na pinapalitan nito ang buong Series 1, 2025 Edition, at na puwede itong baguhin ng kompanya nang nakasulat, basta walang pagbabagong magbabawas ng benepisyong tinatamasa ko na o ilalapat nang paurong sa nagawa ko na.

Naiintindihan ko na kung may probisyon ng Kodigong ito na salungat sa Labor Code ng Pilipinas, sa Implementing Rules nito, o sa kautusan ng DOLE, ang batas ang masusunod.

Empleyado — Pirma sa ibabaw ng nakalimbag na pangalan
Posisyon / Departamento: _____

Tinanggap at sinaksihan ng (HRD)
Petsa: _____

PARA SA HRD

Isampa ang pirmadong orihinal sa 201 file ng empleyado. Bigyan ang empleyado ng kopya ng pahinang ito kasama ng kopya niya ng Kodigo. Itala ang petsa ng pamamahagi sa talaan ng HRD — doon nagsisimula ang tatlumpung araw na bisa, at doon din nakasalalay ang kakayahan ng kompanyang patunayang talagang naipaalam ang Kodigo.